

EL SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL IVA

Luis María Romero Flor

Colección: Derecho fiscal

Director:

Miguel Ángel Collado Yurrita

(Catedrático de Derecho financiero y tributario de la UCLM)

Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 270, 271 y 272 del Código Penal vigente, podrá ser castigado con pena de multa y privación de libertad quien reproducire, plagiar, distribuyere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

© 2022 Luis María Romero Flor

© 2022 Atelier

Santa Dorotea 8, 08004 Barcelona

e-mail: editorial@atelierlibros.es

www.atelierlibrosjuridicos.com

Tel. 93 295 45 60

I.S.B.N.: 978-84-18780-60-8

Depósito legal: B 19023-2022

Impresión: Winihard Gràfics, Avda. del Prat 7, 08180 Moià

SUMARIO

ABREVIATURAS	13
CONSIDERACIONES PRELIMINARES	15
ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVA DEL SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN	21
I. Aplicación subjetiva obligatoria	21
1. Sujetos pasivos por volumen de operaciones . . .	22
2. Sujetos pasivos acogidos al REDEME	24
3. Sujetos pasivos acogidos al REGE.	25
II. Aplicación subjetiva voluntaria	27
III. Aplicación por determinados colectivos	29
1. Sujetos pasivos no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto	29
2. Sujetos pasivos que realizan actividades exentas o no sujetas a IVA	29
IV. Inicio, cese y exclusión en la aplicación del SII	31
1. Inicio	31
2. Cese	33
3. Exclusión	34
TIPOLOGÍA Y CONTENIDO DE LOS LIBROS REGISTRO AFECTADOS POR EL SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN	37

I.	Libro registro de facturas expedidas.	38
1.	Plazo para el suministro de la información . . .	38
2.	Contenido de la información a suministrar . . .	41
II.	Libro registro de facturas recibidas	61
1.	Plazo para el suministro de la información . . .	61
2.	Contenido de la información a suministrar . . .	64
III.	Libro registro de bienes de inversión	73
1.	Plazo para el suministro de la información . . .	73
2.	Contenido de la información a suministrar . . .	74
IV.	Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias	76
1.	Plazo para el suministro de la información . . .	78
2.	Contenido de la información a suministrar . . .	79
V.	Libros registro en el supuesto de tener varios establecimientos permanentes en el territorio de aplicación del impuesto	82
	REGÍMENES ESPECIALES DEL IVA EN EL SII	83
I.	Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca . .	83
II.	Régimen especial de recargo de equivalencia	84
III.	Régimen especial de bienes usados	85
IV.	Régimen especial de las agencias de viajes	88
V.	Régímenes especiales para los servicios prestados a distancia a particulares	90
VI.	Régimen especial del grupo de entidades	91
	PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	93
	OBLIGACIONES FORMALES	99
	INFRACCIONES Y SANCIONES	101
1.	Inexactitud u omisión de operaciones y utilización de cuentas con significado distinto	101

2. Incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los libros y registros establecidos por las normas tributarias.	102
3. Retraso en la llevanza de los libro registro a través de la Sede electrónica de la AEAT	104
4. Otras sanciones aplicables.	105
BIBLIOGRAFÍA	107

ABREVIATURAS

AEAT	Agencia Estatal de la Administración Tributaria
CEPR	Centro de Empresarios, Profesionales y Retenedores
CSV	Código Seguro de Verificación
DGT	Dirección General de Tributos
DNI-e	Documento Nacional de Identidad electrónico
Directiva IVA	Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del IVA
DUA	Documento Único Aduanero
IVA	Impuesto sobre el Valor Añadido
LGT	Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
LIVA	Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
NIF	Número de Identificación Fiscal
RECC	Régimen Especial del Criterio de Caja
RGIT	Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos

RGRST	Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario
RIVA	Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
REDEME	Régimen de Devolución Mensual
REFA	Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
REGE	Régimen Especial del Grupo de Entidades
TEAC	Tribunal Económico Administrativo Central
SII	Suministro Inmediato de Información
TAI	Territorio de Aplicación del Impuesto
TICs	Tecnologías de la Información y Comunicación

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

A estas alturas no constituye ningún secreto que las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (en lo sucesivo TICs) se han integrado de manera imparable en todos los ámbitos de la sociedad, y por ende, también en las Administraciones públicas; y dentro de éstas, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (en adelante AEAT) ha sido de las pioneras en la elaboración y modificación de cuantas leyes, decretos y demás documentos normativos fueran necesarios para intentar adaptar sus relaciones con los obligados tributarios, máxime si se tiene en cuenta que el actual sistema tributario español se caracteriza por numerosas obligaciones que recaen sobre un gran número de contribuyentes, que han ido creciendo a lo largo del tiempo dada la generalización de la autoliquidación en el sistema de gestión tributaria, además de los numerosos deberes de información tributaria existente; de modo que éstos últimos se convierten en colaboradores necesarios de la AEAT en la aplicación del sistema tributario.

En el marco anteriormente descrito se enmarca el Suministro Inmediato de Información (en lo sucesivo SII), configurado no como una nueva obligación, sino más bien como un nuevo sistema de hacer efectivo el cumplimiento de una obligación ya existente a determinados empresarios y profesionales de llevar un sistema electrónico de gestión de los libros registro (fundamentalmente facturación emitida y recibida) del Impuesto so-

bre el Valor Añadido (en adelante IVA) en la Sede electrónica de la AEAT; o dicho en otros términos, los sujetos pasivos que estén en el ámbito de aplicación del SII ya no serán quienes confeccionen y conserven los referidos libros registro, sino más bien son los encargados de suministrar de manera continuada a la AEAT todos los datos necesarios para que ésta confeccione los libros registro del IVA, y de esta manera pueda tener una información actualizada de la actividad del sujeto pasivo.

El SII, como tal, no dispone de ningún antecedente en nuestro entorno comunitario, o dicho de otro modo, no existe, en la normativa europea ningún precepto que establezca una obligación similar, más allá de los artículos 193 a 280 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del IVA (en adelante Directiva IVA); preceptos encargados de regular las obligaciones de los sujetos pasivos y de determinadas personas que no sean sujetos pasivos, como por ejemplo, cuando se dispone de manera genérica en el artículo 243 que los sujetos pasivos deben llevar una contabilidad suficientemente detallada para hacer posible la aplicación del IVA y su control por parte de la Administración fiscal; o cuando el artículo 273 faculta a los Estados miembros para establecer otras obligaciones que estimen necesarias para garantizar la correcta recaudación del IVA y prevenir el fraude, siempre que respeten el principio de igualdad de trato de las operaciones interiores y de las operaciones efectuadas entre Estados miembros por sujetos pasivos, a condición de que dichas obligaciones no den lugar, en los intercambios entre los Estados miembros, a formalidades relacionadas con el paso de una frontera. Por tanto, como podemos observar, la norma europea no entra en el detalle de la contabilidad o libros registro que los Estados miembros pueden exigir a sus sujetos pasivos, por lo que cabe entender que se trata de una materia reservada a la competencia normativa de los Estados.

En el ámbito interno español, el desarrollo de preceptos comunitarios mencionados se llevó a cabo por medio del artículo 164 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante LIVA), al enumerar las

distintas obligaciones materiales y formales de los sujetos pasivos, entre las que figura la obligación de llevar la contabilidad y los registros que se establezcan en la forma definida reglamentariamente¹.

Por Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en lo sucesivo LGT), se introdujo, por una parte, una nueva redacción al artículo 29 de esta última norma, encargado de regular con carácter general las obligaciones tributarias de los contribuyentes, para especificar en relación con los libros registro, en su apartado 3 *in fine*, la posibilidad de que a través de norma reglamentaria se determinen los supuestos en los que la aportación o llevanza de los libros registro se deba efectuar de forma periódica y por medios telemáticos; modificando igualmente, por otra parte, el artículo 200 de la LGT para tipificar como infracción tributaria aquella conducta que consista en incurrir en retraso en la obligación de la llevanza de los libros registro y suministro a través de la Sede electrónica de la AEAT.

El mencionado desarrollo reglamentario se recogió en los artículos 62 a 71 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (en lo sucesivo RIVA) relativos a las obligaciones contables de los sujetos pasivos del impuesto, en la redacción dada por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del IVA, tanto a éste como a otros

1. Esta obligación, al igual que el resto de las que figuran en el precepto, es también aplicable a quienes, sin ser sujetos pasivos del IVA, tengan sin embargo la condición de empresarios o profesionales a los efectos del mismo, con los requisitos, límites y condiciones que se determinan reglamentariamente, por lo que resulta aplicable a fundaciones, Administraciones públicas y demás personas jurídicas que reúnan esta condición de empresarios o profesionales a efectos del IVA.

preceptos reglamentarios², permitiendo con ello que el suministro electrónico de los registros de información entrara en vigor el 1 de julio de 2017, con la finalidad reconocida de forma expresa por parte del legislador de prevenir y controlar el fraude fiscal mediante la introducción de medios electrónicos, ya que considera que *«es necesario disponer de información suficiente y de calidad, así como obtenerla de la forma más inmediata posible»*, transformando la llevanza de los libros en *«un sistema más moderno que acerque el momento del registro o contabilización de las facturas al de la realización efectiva de la operación económica que subyace a las mismas»*, lo que es una de las causas más frecuentes de fraude en el IVA, estableciendo para ello la obligación de suministrar información no sólo de la facturación emitida sino también de la recibida, lo que permite a la AEAT tener un control inmediato de la veracidad de las autoliquidaciones presentadas por el proveedor de los bienes y servicios, esencialmente cuando las relaciones son entre empresarios o profesionales; o dicho en otras palabras, la obligación de informar inmediatamente a la AEAT tiene como finalidad evitar abusos de la norma, de manera que el

2. En particular, se dio una nueva redacción a los artículos 62.6, 63.2, 3 y 4, 64.3, 4 y 5, 65.6, 66.3, 67.2, 68.4, 68 bis, 69 bis, 70, 71.3 y 4 del RIVA; a los artículos 5.1, 18 y disposición adicional tercera del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (en adelante REFA); o los artículos 9, 10, 32, 36 y 104 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (en lo sucesivo RGIT).

Con posterioridad, y con efectos desde el 1 de enero de 2018, mediante el Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre, se modificaron los artículos 62.5, 63.3 y 4, 64.4, 69 bis, 70.1, suspensión de los artículos 71.3.5^a y 71.4 del RIVA, los artículos 15.4, 18 y disposición adicional cuarta del REFA; y la disposición adicional primera, apartado uno,⁸⁹ del RGIT. Y, con efectos desde el 1 de enero de 2019, mediante el Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, se modificaron los artículos 68 ter, 69 bis y 71 del RIVA; y los artículos 2.3, 3.1 y 2, e introducción de una nueva letra h) a la letra c) del apartado 1 de la disposición adicional cuarta del REFA.

IVA devengado se declare realmente en el periodo en que se ha producido el hecho imponible, de manera que el empresario o profesional que realiza la operación no puede trasladar la cuota devengada a periodos posteriores.

En definitiva, y como tendremos oportunidad de analizar en las páginas que siguen, nos encontramos ante un sistema obligatorio para un colectivo de sujetos pasivos que representa el 80% de la facturación total del IVA, que les ofrece importantes ventajas como la reducción de las obligaciones formales al suprimir la obligación de presentar la declaración sobre operaciones con terceras personas (Modelo 347), la declaración informativa (Modelo 340) y la declaración mensual de IVA (Modelo 390); así como la elaboración de los libros registro de IVA, que se van conformando con el envío de los registros de facturación; obtención de «datos fiscales», ya que, en la Sede electrónica de la AEAT dispondrán de un libro «registro declarado» y otro «contrastado» con la información de las operaciones que le hayan imputado los obligados tributarios incluidos en el SII; reducción de los errores en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, pues los datos fiscales serán una útil herramienta de asistencia en la elaboración de la declaración, permitiendo una simplificación y una mayor seguridad jurídica; ampliación, en 10 días, del plazo de presentación de autoliquidaciones periódicas; e incluso, la reducción de los requerimientos de información, ya que muchos de los requerimientos actuales tienen por objeto solicitar las facturas o datos contenidos en las mismas para comprobar determinadas operaciones.

Pero también es un sistema que aporta, igualmente, ventajas a la AEAT, al permitirle la obtención de la información relativa a las operaciones, realizadas por los sujetos pasivos que utilizan el SII, prácticamente a tiempo real; la información nace cruzada si cliente y proveedor pertenecen al colectivo incluido en este sistema; o que la información que figura en los libros es más amplia y se encuentra estructurada lo que facilita su análisis.

ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVA DEL SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN

El ámbito de aplicación del SII va a afectar a los sujetos pasivos del IVA, pero no a todos por igual, pudiendo distinguir entre aquel grupo de empresarios o profesionales a los que le será de aplicación obligatoria, de aquellos otros que les será de aplicación de voluntaria.

I. APLICACIÓN SUBJETIVA OBLIGATORIA

El colectivo de sujetos pasivos a los que el SII le será obligatoria su aplicación van a ser todos aquellos empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del IVA que tengan un periodo de liquidación mensual de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.3 del RIVA³.

3. El apartado 6 del artículo 62 del RIVA, incorporado por el artículo 1.4 del Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, viene a indicar que *«No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los libros registro a que se refiere el apartado 1 de este artículo, deberán llevarse a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, mediante el suministro electrónico de los registros de facturación, por los empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto que tengan un periodo de liquidación que coincida con el mes natural de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.3 del presente Reglamento»*.

1. Sujetos pasivos por volumen de operaciones

En este sentido, y de conformidad con el mencionado precepto, el primer colectivo que ha de aplicar el SII de manera obligatoria será las grandes empresas a efectos del IVA⁴, pudiendo distinguir a estos efectos dos subgrupos relacionados con el volumen de operaciones⁵ de su actividad.

En el primer subgrupo estarían aquellos empresarios o profesionales cuyo volumen de operaciones hubiera excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros; por lo que una vez alcanzado o superado este umbral el sistema de llevanza de los libros deviene en obligación, lo cual implica que a partir del día 1 de enero, no sólo pasan a liquidar el IVA y presentan las correspondientes autoliquidaciones mensuales durante ese año natural siguiente a aquel en el que se superó el referido umbral, sino también el cumplimiento de las obligaciones propias del SII.

4. El artículo 3.5 del RGIT define el concepto de gran empresa al indicar que *«El Registro de grandes empresas estará formado por aquellos obligados tributarios cuyo volumen de operaciones supere la cifra de 6.010.121,04 euros durante el año natural inmediato anterior; calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso cuando desarrollen su actividad fuera del territorio de aplicación del impuesto»*.

5. Calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la LIVA, en virtud del cual se entiende por volumen de operaciones *«el importe total, excluido el propio impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, el recargo de equivalencia y la compensación a tanto alzado, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por el sujeto pasivo durante el año natural anterior, incluidas las exentas del impuesto»*; y en los supuestos de transmisión de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial o profesional, el volumen de operaciones a computar será *«el resultado de añadir al realizado, en su caso, por este último durante el año natural anterior, el volumen de operaciones realizadas durante el mismo período por el transmitente en relación a la parte de su patrimonio transmitida»*. Señalar que las operaciones se entienden efectuadas cuando se produzca el devengo del impuesto, no tomándose en consideración las entregas ocasionales de bienes, las entregas de bienes de inversión, ni las operaciones financieras, incluso las no exentas, así como las entregas de oro de inversión, siempre que ni unas ni otras sean habituales para el sujeto pasivo.

Como puede observarse, la determinación del volumen de operaciones a 31 de diciembre de cada año resulta crucial porque determinará que el sujeto pasivo esté dentro o fuera del sistema (salvo que opte voluntariamente por él) durante el año natural siguiente, lo cual conlleva el tener mucho cuidado a la hora de calcular dicho importe de forma adecuada en los primeros días de cada año, sin esperar a la fecha de presentación de la autoliquidación correspondiente al último periodo del ejercicio anterior.

Una cuestión relevante que se suscita en este contexto es la situación de aquellos empresarios o profesionales que inicien una actividad sujeta al IVA. Aunque la normativa guarde silencio sobre este caso particular, parece claro que si la aplicación del SII depende del volumen de operaciones en el primer ejercicio, en este caso en particular, al no tener magnitud alguna al fijarse en relación con el volumen del ejercicio inmediato anterior, quedarían excluidos, a no ser, claro está, que opten por aplicarlo voluntariamente.

Por su parte, en el segundo subgrupo estarían aquellos que hubiesen efectuado la adquisición de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial o profesional, cuando la suma de su volumen de operaciones del año natural inmediato anterior y la del volumen de operaciones que hubiese efectuado en el mismo periodo el transmitente de dicho patrimonio mediante la utilización del patrimonio transmitido hubiese excedido de 6.010.121,04 euros. Por tanto, y dado que a partir del momento en que se produce la adquisición el sujeto pasivo pasa a tener un volumen de operaciones superior al mencionado umbral, este sistema de llevanza electrónica de los libros resultará obligatorio aplicarlo a partir del mismo momento en que tenga lugar la referida transmisión, con efectos a partir del día siguiente al de finalización del periodo de liquidación en el curso del cual haya tenido lugar.

2. Sujetos pasivos acogidos al REDEME

Un segundo grupo de sujetos pasivos que están obligados a aplicar el SII son aquellos que están autorizados a solicitar la devolución del saldo existente a su favor al término de cada periodo de liquidación por estar acogidos al Régimen de Devolución Mensual (en adelante REDEME)⁶.

Con carácter general, las solicitudes de inscripción en el REDEME se realizan a través de declaración censal (Modelo 036)⁷ presentada en el mes de noviembre del año anterior a aquél en que deban surtir efectos. No obstante lo anterior, tanto para los sujetos pasivos que no hayan solicitado su inscripción en el plazo anteriormente referido, así como para los empresarios o profesionales que no hayan iniciado la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales pero hayan adquirido bienes o servicios con la intención (confirmada por elementos objetivos) de destinarlos al desarrollo de tales actividades, en estos dos casos se permite la inscripción sobrevenida en el REDEME durante el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones periódicas, surtiendo efectos la inscripción desde el día siguiente a aquél en el que finalice el

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del RIVA «*para poder ejercitar el derecho a la devolución establecido en los artículos 116 y 163 nonies de la Ley del Impuesto, los sujetos pasivos deberán estar inscritos en el registro de devolución mensual regulado en este artículo. En otro caso, sólo podrán solicitar la devolución del saldo que tengan a su favor al término del último período de liquidación de cada año natural de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.uno de la Ley del Impuesto*».

7. Además de la presentación de la mencionada declaración censal, serán necesarios los siguientes requisitos para solicitar la inscripción en el REDEME: que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias (en los términos a que se refiere el artículo 74 del RGIT); que no se encuentren en alguno de los supuestos que podrían dar lugar a la baja cautelar en el REDEME o a la revocación del NIF (previstos en los artículos 144.4 y 146.1 b), c) y d) del RGAT); y que no realicen actividades que tributen en el régimen simplificado.

período de liquidación de dichas declaraciones-liquidaciones periódicas.

La anterior fecha de inicio en la aplicación del REDEME condicionará la permanencia mínima en el mismo. Así, los empresarios o profesionales que solicitan su inscripción en el registro en el mes de noviembre de un año determinado han de permanecer en el mismo, como mínimo, durante el año para el cual solicitaron la inscripción; y para los sujetos pasivos que soliciten la inscripción durante el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones periódicas o de empresarios o profesionales que no hayan iniciado la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales, deberán permanecer en el mismo durante lo que reste de año y el inmediato siguiente.

Por su parte, tanto la baja voluntaria del registro como la exclusión por incumplimiento de alguno de los requisitos determinantes para obtener la inscripción en el REDEME, o la constatación de la inexactitud o falsedad de la información censal facilitada a la Administración tributaria, implica igualmente la renuncia o exclusión del SII, salvo que el sujeto pasivo desee seguir aplicándolo voluntariamente o, por cualquier otro motivo, este resultase obligatorio. Ahora bien, en caso de producirse esta renuncia y cese en la aplicación del SII, se debe cumplir las obligaciones de presentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas y la declaración-resumen anual de IVA.

3. Sujetos pasivos acogidos al REGE

El tercer grupo de sujetos pasivos que deben aplicar obligatoriamente el sistema de llevanza de libros a través de la Sede electrónica de la AEAT, en tanto que obligados a liquidar el IVA mensualmente, son los sujetos pasivos que aplican el Régimen

Especial del Grupo de Entidades (en lo sucesivo REGE)⁸, en donde la opción por éste régimen especial se efectuará por la entidad dominante (sin perjuicio del previo acuerdo individual de las entidades que optan por su aplicación) en el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto, y tendrá una validez mínima de tres años, por lo que constante la misma, el SII será aplicable durante el mismo plazo; y se entenderá prorrogada salvo renuncia⁹ o exclusión¹⁰, que en el supuesto de ejercitarse cualquiera de ellas implicaría igualmente la renuncia o exclusión del SII, salvo que el contribuyente deseara seguir aplicándolo voluntariamente o este resultase obligatorio por volumen de operaciones o por el REDEME; por lo que en cualquiera de los supuestos anteriores de renuncia o exclusión implicará que las entidades pasen a aplicar, en su caso, el régimen general del IVA desde el período impositivo de liquidación en que se produzca esta circunstan-

8. Regulado en el Capítulo IX del Título IX de la LIVA y en el Capítulo VII del Título VIII del RIVA. Por su parte, el artículo 163 quinquies de la LIVA considera como grupo de entidades a aquél que está *«formado por una entidad dominante y sus entidades dependientes, que se hallen firmemente vinculadas entre sí en los órdenes financiero, económico y de organización, en los términos que se desarrollen reglamentariamente, siempre que las sedes de actividad económica o establecimientos permanentes de todas y cada una de ellas radiquen en el territorio de aplicación del Impuesto»*.

9. La renuncia al REGE ha de ejercitarse durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto, tanto en lo relativo a la renuncia total de entidades que lo aplican, como en cuanto a las renunciaciones individuales.

10. Una entidad dependiente que forme parte de un grupo de entidades que aplica el REGE va a quedar excluida de su aplicación cuando, en el curso de un determinado año natural, pierda la condición de entidad dependiente de la entidad dominante en dicho grupo, surtiendo efectos la exclusión desde el mismo período de liquidación en que se produzca tal circunstancia. De igual modo, cualquier entidad perteneciente al grupo de entidades, ya sea la dominante ya sea alguna de las dependientes, va a quedar excluida del REGE cuando, al término de cualquier período de liquidación, se encuentre en situación de concurso o en proceso de liquidación.

cia, presentando sus autoliquidaciones individuales, mensuales o trimestrales, en función de su volumen de operaciones.

En consecuencia, dado que todas las entidades del grupo tienen obligación de presentar autoliquidaciones mensuales, obligatoriamente deberán aplicar el sistema de llevanza de libros registro y suministrar la información a través del SII, independientemente el grupo se haya acogido al nivel básico o avanzado. Ahora bien, precisar que si el grupo aplica el nivel avanzado, tanto la facturación referida a operaciones intragrupo como la referida a operaciones extragrupo está sujeta al SII a través de la Sede electrónica de la AEAT.

II. APLICACIÓN SUBJETIVA VOLUNTARIA

Adicionalmente a los supuestos de aplicación obligatoria, se establece como posibilidad de que el resto de empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del IVA que no estén obligados a aplicar este sistema puedan optar voluntariamente¹¹ por llevar los libros registro, a través de la Sede electrónica de AEAT, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 bis del RIVA. Ahora bien, es importante tener en cuenta que esta aplicación voluntaria del SII no solo implica este suministro a la AEAT de los registros correspondientes a las facturas expedidas y recibidas a través del mismo, sino también la obligación de liquidar el IVA mensualmente.

De conformidad con el mencionado artículo, la opción voluntaria de llevanza electrónica de los libros registro ha de ejer-

11. El apartado 6 del artículo 62 del RIVA, además de definir el colectivo de obligados al SII, establece esta opción voluntaria al indicar que *«además, aquellos empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto no mencionados en el párrafo anterior, podrán optar por llevar los libros registro a que se refieren los artículos 40, apartado 1; 47, apartado 2; 61, apartado 2 y el apartado 1 de este artículo, a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en los términos establecidos en el artículo 68 bis de este Reglamento»*.

citarse durante el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto mediante la presentación de la correspondiente declaración censal (Modelo 036); opción que se entenderá prorrogada para los años siguientes en tanto no se produzca la renuncia a la misma. No obstante, quienes hubieran iniciado la realización de actividades empresariales o profesionales en el año natural en curso, pueden optar por el SII al tiempo de presentar la declaración de comienzo de la actividad, surtiendo efecto dicha opción en el año natural en curso. Ahora bien, téngase en cuenta que se trata de una opción y no de una solicitud, por lo que ejercitada en tiempo y forma, la Administración tributaria no puede rechazarla.

Ejercitada la opción voluntaria de llevanza de los libros registro deberán cumplir con el suministro de los registros de facturación durante al menos el año natural para el que se ejercita la opción, por lo que, finalizado el mismo, puede renunciarse y volver al sistema tradicional de gestión del tributo. No obstante, es importante precisar que esta aplicación mínima durante un año ha de entenderse sin perjuicio de que el contribuyente resulte obligado a la aplicación de SII por otras razones como el volumen de operaciones, aplicación del REDEM o del REGE; y en el supuesto de que el SII sea consecuencia de la opción por el REGE, la duración mínima de la misma se eleva a tres años, en cuyo caso la aplicación mínima del SII lo sería igualmente por tres años.

Por su parte, la renuncia se efectuará mediante comunicación al órgano competente de la AEAT a través de la presentación de la correspondiente declaración censal (Modelo 036), que de nuevo ha de presentarse durante el mes de noviembre del primer año natural para el que se pretende que surta efecto.

III. APLICACIÓN POR DETERMINADOS COLECTIVOS

1. Sujetos pasivos no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto

Aún a pesar de que la normativa reglamentaria no distingue en función de que el empresario o profesional se encuentre o no en el territorio de aplicación del impuesto (en adelante TAI), nada impide que los sujetos pasivos no establecidos que tengan obligación de presentar declaraciones-liquidaciones mensuales estén igualmente obligados a la aplicación del SII en los mismos términos que los empresarios o profesionales establecidos en dicho territorio. Cuestión distinta es el alcance que tiene esta obligación de suministrar información, que en buena lógica se limita a los sujetos pasivos cuyas operaciones se localicen en el TAI, tengan como destinatarios a personas o entidades no empresarias o profesionales, o bien teniendo esta condición, tampoco estén establecidas en el mismo.

En consecuencia, se van a exceptuar aquellos sujetos pasivos no establecidos cuyas únicas operaciones realizadas en el TAI sean adquisiciones intracomunitarias de bienes exentas (de acuerdo con los apartados tres y cuatro del artículo 26 de la LIVA), obteniendo, en su caso, la devolución de las cuotas soportadas en el TAI (a través de lo dispuesto en los artículos 119 o 119 bis de la LIVA).

2. Sujetos pasivos que realizan actividades exentas o no sujetas a IVA

Una categoría especial a estos efectos son los sujetos pasivos que realizan actividades exentas o no sujetas a IVA.

Como hemos tenido oportunidad de analizar, el SII es obligatorio para todos aquellos empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del IVA que tengan un periodo de liquidación coincidente con el mes natural; o dicho en otros términos, el sistema de llevanza de los libros registro a través de la Sede

electrónica de la AEAT está relacionado de manera directa con el periodo de liquidación.

En atención a lo anterior parece obvio que van a quedar fuera de su ámbito de aplicación obligatoria aquellos empresarios o profesionales que realicen exclusivamente las actividades u operaciones exentas de IVA¹² por las que no van a repercutirlo, y por ende no se le atribuye al sujeto pasivo el derecho a la deducción de todas las cuotas soportadas en la adquisición o producción de los bienes entregados¹³, y ello por cuanto no tienen que presentar autoliquidaciones del impuesto y, por tanto, no aplicarán el SII de manera obligatoria, aunque tampoco van a estar excluidos de acogerse a este sistema de manera voluntaria.

Cuestión distinta es la que acontece a aquellos empresarios o profesionales que realizan exclusivamente actividades u operaciones exentas que no repercuten el IVA pero sí que generan el derecho a la deducción de todas las cuotas soportadas en la adquisición o producción de los bienes entregados¹⁴, teniendo la obligación de presentar autoliquidaciones del impuesto, por lo que al tener el mismo tratamiento que la actividades sujetas y no exentas, les resultará de aplicación la obligación o la opción de acogerse a este sistema de llevanza de libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT.

Ahora bien, si el empresario o profesional realiza actividad exentas que no generan el derecho a la deducción y otras que sí generan el derecho a la deducción o bien operaciones no exentas, estará en prorrata y podrá deducir una parte de las cuotas soportadas y, por tanto, podrá estar incluido en el SII; si bien, como en los libros registro de IVA deben anotarse todas las operaciones realizadas o recibidas por el sujeto pasivo, éste deberá informar a través de la Sede electrónica de la AEAT de

12. Recogidas en el artículo 20 de la LIVA.

13. Conforme a lo dispuesto en los artículos 92 y 94 de la LIVA.

14. Tales como las exportaciones, operaciones asimiladas a exportaciones y entregas intracomunitarias de bienes recogidas en los artículos 21 a 25 de la LIVA.

todas las facturas emitidas y recibidas, cualquiera que fuese la tributación de las operaciones.

Algo similar ocurre con los empresarios o profesionales que realizan actividades no sujetas al IVA por las reglas de localización establecidas en los artículos 69 y 70 de la LIVA, es decir, por localizarse su tributación fuera del TAI, pudiéndose distinguir al respecto dos posibilidades en función de si genera o no el derecho a la deducción de las cuotas soportadas en el TAI. En la primera de ellas, si genera el mencionado derecho a la deducción tendrá la obligación de presentar autoliquidaciones del IVA y, por tanto, quedará obligado a aplicar el SII cuando concurra las condiciones para ello, o podrá optar por su aplicación en otro caso. Y por el contrario, si no generara el derecho a la deducción no tiene que presentar autoliquidaciones, por lo que estará excluido del sistema de llevanza de los libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT, pero pueden acogerse de manera voluntaria.

IV. INICIO, CESE Y EXCLUSIÓN EN LA APLICACIÓN DEL SII

1. Inicio

Como hemos tenido oportunidad de analizar con anterioridad, el inicio en la aplicación del SII por cualquier contribuyente comienza con la presentación de la declaración censal (Modelo 036), lo cual obliga a determinar aquellas operaciones para las cuales los registros de las facturas que las documenten habrán de ser proporcionadas a la AEAT, pudiéndose inferir que los datos que han de consignarse en la mencionada declaración censal son los correspondientes a las facturas expedidas y recibidas que documenten las cuotas devengadas o soportadas deducibles correspondientes al periodo de liquidación de inicio en la aplicación.

En este sentido, habrá que suministrar en el libro registro de facturas expedidas los datos que documenten operaciones, en-

tregas de bienes o prestaciones de servicios cuyo devengo haya de considerarse referido al periodo de liquidación de inicio en la aplicación del SII. Sin embargo, las facturas expedidas en los primeros días de inicio en la aplicación del SII que documenten operaciones que deban considerarse devengadas antes del citado inicio, deberán de registrarse al margen del mismo.

Y, respecto a la expedición de facturas rectificativas, en donde la rectificación debe hacerse inmediatamente después de advertida la circunstancia que la motiva y dentro del plazo de cuatro años a partir del momento en que se devengó el IVA o desde la fecha en que se produjeron las circunstancias que motivaron la modificación de la base imponible y deberán anotarse por separado. Por lo tanto, una vez que se aplica el SII deberán registrarse a través de este sistema todas las facturas rectificativas aunque la operación inicial se registrara fuera del SII.

A una conclusión similar habría que llegar respecto a las facturas recibidas, refiriendo el SII exclusivamente aquellas que se registren por referencia al primer periodo de liquidación de vigencia del mismo.

En el caso de que el sujeto pasivo quede obligado a aplicar el SII en una fecha diferente al primer día del ejercicio, va a estar obligado a remitir los registros de facturación del periodo de tiempo anterior a la inclusión correspondiente al ejercicio en que se produzca dicha inclusión¹⁵.

El plazo para remitir los registros de facturación correspondientes a este periodo será el comprendido entre el día de la inclusión y el 31 de diciembre del ejercicio en que se produzca la misma. La información con periodicidad anual que deben presentar los sujetos pasivos acogidos al SII incluirá también las operaciones correspondientes a todo el ejercicio.

Cuestión distinta es la aplicación del SII a los empresarios o profesionales que inicien su actividad en el año natural que

15. Disposición adicional segunda de la Orden Ministerial HFP/417/2017, según redacción dada por la Orden Ministerial HFP/187/2018.

opten voluntariamente por el SII¹⁶ o de que opten válidamente por el REDEME o el REGE.

En este sentido, con respecto a la opción voluntaria por el SII, la misma se efectuará al tiempo de presentar la declaración censal de comienzo de la actividad, surtiendo efecto dicha opción en el año natural en curso¹⁷.

Por su parte, la opción por el REDEME para las empresas de nueva creación debe ejercitarse durante el plazo de presentación de las autoliquidaciones periódicas trimestrales, tal y como establece el artículo 30.4 del RIVA; por lo que la opción, previa inscripción en el Registro de devoluciones mensuales, surte efectos desde el día siguiente a aquél en que finalice el período de liquidación en el plazo de presentación de cuya autoliquidación se haya efectuado.

Finalmente, la opción por el REGE para las empresas de nueva creación que se incorporen a un grupo que ya viniera aplicando el régimen especial, es válida la adopción del necesario acuerdo del consejo de administración antes de la finalización del periodo de presentación de la primera autoliquidación individual que corresponda en aplicación del régimen especial, aplicándose en tal caso el régimen especial desde el primer día del periodo de liquidación al que se refiera la misma¹⁸.

2. Cese

Por lo que respecta al cese en el SII, éste también se va a producir mediante declaración censal.

16. Recordemos que quedan excluidos de la obligación de aplicar este sistema de llevanza de los libros registro los sujetos pasivos que deben aplicar el sistema exclusivamente en función de la cifra de volumen de operaciones, dado que en el primer año de ejercicio de la actividad este importe no tiene magnitud alguna, pues se fija en relación con el volumen del ejercicio inmediato anterior.

17. De conformidad con lo establecido en el artículo 68 bis del RIVA.

18. En virtud del artículo 61.bis.4 del RIVA.

Si el cese en la aplicación del SII es el que se produce cuando un empresario o profesional, sin cesar en la actividad, deja de cumplir los requisitos para su aplicación o, habiendo optado voluntariamente por él, renuncia al mismo, en estos casos, las facturas expedidas correspondientes a las operaciones realizadas durante la vigencia del SII y emitidas por referencia a la última autoliquidación de vigencia del mismo, deben ser comunicadas a la AEAT a través del SII, pero no así las siguientes. Igual solución cabe con las facturas recibidas, por lo que si se pretenden hacer valor por referencia al último periodo de liquidación de vigencia del mismo pueden registrarse a través de este sistema, supuesto, claro está, que su registro contable, con el consiguiente suministro de la información, se produzca dentro del plazo establecido al efecto.

Otra razón por la que puede dejar de ser aplicable el sistema es por el puro y simple cese en la actividad o finalización de la misma. En esta situación, cualquier operación activa o pasiva realizada después de cesada la actividad y que se pretende que surta efecto debe ser objeto del correspondiente reflejo registral, lo que, en buena lógica, obliga al suministro de los datos a la AEAT para que proceda de este modo.

Ahora bien, si la aplicación del SII viene originada por el volumen de operaciones del empresario o profesional, el mismo queda obligado a seguir presentando autoliquidaciones mensuales, al menos durante un tiempo, de donde se sigue que habrá de suministrar igualmente la información correspondiente a través del SII.

3. Exclusión

Por lo que respecta a la exclusión en el SII, por aplicación del artículo 30.6 del RIVA, los sujetos pasivos inscritos en el REDEME que queden excluidos del mismo quedarán también excluidos de la obligación de llevar los libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT, con efectos desde el primer día del periodo de liquidación en el que se haya notificado el

respectivo acuerdo de exclusión por parte de la Administración tributaria.

Por su parte, el cese en la aplicación del REGE¹⁹ determinará, con efectos desde que se produzca aquel, el cese de la obligación de llevar los libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT. En este supuesto, cada sujeto pasivo debe dar cumplimiento a la obligación de llevar los libros registro de acuerdo con sus condiciones particulares. Por tanto, si reúnen las condiciones para aplicar el SII de forma obligatoria, deberán emplearlo de forma inmediata. En caso contrario, podrán optar por su aplicación voluntaria, si bien tendrán que esperar hasta el mes de noviembre del año natural para el que se pretenda surtir efecto.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el sujeto pasivo excluido del REDEME o del REGE tenga la obligación de presentar autoliquidaciones mensuales por tener la consideración de gran empresa, seguirá teniendo la obligación de aplicar el sistema de SII, ya que cumple uno de los dos requisitos subjetivos de aplicación del sistema (gran empresa) pero no el otro (REDEME o REGE).

19. Conforme a lo que establece el artículo 163 septies de la LIVA.

TIPOLOGÍA Y CONTENIDO DE LOS LIBROS REGISTRO AFECTADOS POR EL SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN

El siguiente elemento que se debe analizar en cuanto al SII es la información específica que debe proporcionarse a la AEAT. En este sentido, los empresarios o profesionales encuadrados en el perímetro sujeto de aplicación del SII, tanto obligatorio como optativo, deben llevar los mismos libros registro que el resto de sujetos pasivos del IVA, si bien con un contenido y una forma de llevanza diferente, siendo éstos el libro registro de facturas expedidas, el libro registro de facturas recibidas, el libro registro de bienes de inversión, y el libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias²⁰.

La introducción del SII ha supuesto que, para los sujetos acogidos a dicho régimen, la llevanza de los libros registro se realice a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante la remisión de los registros de facturación conforme a una serie de campos registro²¹, y su envío se realizará por vía electrónica, bien mediante servicios web basados en el intercambio de mensajes XML, o a través de un formulario web cuando se trate de

20. Según el apartado 1 del artículo 62 del RIVA.

21. Aprobados por la Orden Ministerial HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas del SII, y modificado con posterioridad tanto por la Orden Ministerial HFP/187/2018, de 22 de febrero (en vigor el 1 de julio de 2018), o la Orden Ministerial HAC/1089/2020, de 27 de octubre (en vigor el 1 de enero de 2021).

sujetos pasivos que realicen pocas operaciones o cuando se quieran remitir los registros de facturas concretas de forma aislada; de tal forma que sin ser necesario el suministro o envío de la propia factura o copia de las mismas, sino los detalles sobre la facturación, se configura en la AEAT los libros registro de IVA.

I. LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EXPEDIDAS

Siguiendo el orden que establece el RIVA, el primer ámbito en el que el SII despliega sus efectos es el de las facturas expedidas, cuyo libro registro²² tiene por objeto la anotación de las facturas que hayan expedido los empresarios y profesionales, o quienes, sin tener la consideración de empresarios o profesionales a efectos del IVA, sean sujetos pasivos de éste, en relación con las facturas que expidan en su condición de tales, estando unos y otros obligados a su llevanza y conservación.

1. Plazo para el suministro de la información

Como sabemos, uno de los pilares básicos de este sistema de llevanza electrónica de libros registro es, como su propia denominación indica, el suministro casi inmediato de la información, que permita la configuración, prácticamente en tiempo real, de los distintos libros registro, dando lugar a una comunicación bidireccional, automatizada y casi instantánea entre Administración y empresas; siendo el artículo 69 bis del RIVA²³ el encargado de regular los plazos para la remisión electrónica de los registros de facturación por los sujetos acogidos al SII.

Como regla general, si la factura es expedida por el empresario o profesional, la información debe remitirse en el plazo de cuatro días naturales desde la expedición de la factura; a excepción de que se trate de una factura expedida por el des-

22. Cuya regulación se contiene en el artículo 63 del RIVA.

23. Según redacción del Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre.

tinatario o por un tercero²⁴, en cuyo caso dicho plazo será de ocho días naturales. En ambos casos, el suministro deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera producido el devengo del IVA correspondiente a la operación que deba registrarse.

Respecto de estos dos supuestos debe tenerse en consideración los plazos de expedición de facturas que recoge el artículo 11 del REFA. Así, si el destinatario no es empresario o profesional o no actúa en condición de tal, la factura debe expedirse en el momento en que se produce el devengo, lo cual no provoca ningún tipo de problemática en el cumplimiento temporal de la obligación de suministro de la información, pues aunque si el devengo se produce el último día de un determinado mes natural, la revisión deberá efectuarse en los cuatro u ocho días naturales siguientes, por lo que siempre se estará dentro del plazo máximo establecido por la norma, es decir, antes del día 16 del mes siguiente al de devengo.

Sin embargo, si el destinatario es otro empresario o profesional que actúa en condición de tal, el plazo para expedir la factura, como regla general, concluye el día 15 del mes siguiente a aquel en que se ha producido el devengo, por lo que si se emite el último día de este período se deberá remitir ese mismo día (al ser el plazo máximo antes del día 16) la factura al destinatario así como suministrar la información a través de la Sede electrónica de la AEAT, sin disponer del plazo general de 4 días.

Por lo que respecta a aquellos supuestos de exportaciones que requieran la presentación de una declaración aduanera para el despacho de los bienes, los cuatro días naturales se deben computar desde la fecha de admisión a despacho del documento por la Administración aduanera.

Para las operaciones del régimen especial del criterio de caja se le aplica los plazos generales indicados con anterioridad, como si a dichas operaciones no les hubiera sido de aplicación este régimen especial, sin perjuicio de que sean suministrados

24. De acuerdo con los artículos 164.dos de la LIVA y 5 del REFA.

en un momento posterior los datos que exige el artículo 61 decies del RIVA, es decir, las fechas de cobro, parcial o total, de la operación con indicación por separado del importe correspondiente, en su caso; e indicación de la cuenta bancaria o medio de cobro utilizado, que pueda acreditar el cobro parcial o total de la operación; debiendo tener presente que la información correspondiente a los cobros se realiza en el plazo de cuatro días naturales desde el cobro correspondiente.

En los supuestos de facturas rectificativas expedidas la información debe ser remitida en el plazo de cuatro días desde la fecha de expedición; por lo que aquí no resulta de aplicación el plazo límite del 15 del mes siguiente a aquel en que se haya producido el devengo, pues la factura rectificativa ha podido expedirse con posterioridad a dicha fecha.

Y, con respecto a aquellos empresarios o profesionales que hubieran incurrido en algún error material al efectuar las anotaciones registrales, deberá rectificarlas tan pronto como tengan constancia de que el mismo se ha producido y, en todo caso, deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo en que haya tenido constancia del error en que haya incurrido.

Igualmente cabe señalar que la misma norma especifica que a efectos del cómputo del plazo de cuatro u ocho días naturales, se excluirán los sábados, domingos y los días declarados festivos nacionales, por lo que los días festivos autonómicos y locales no quedan excluidos, y por ende, entran dentro del plazo. En conclusión, si el día 15 del mes siguiente a aquel en que se produce el devengo es sábado, domingo o es declarado festivo nacional, el plazo para suministrar la información se trasladará al día natural siguiente que pueda ser considerado como hábil a estos efectos.

2. Contenido de la información a suministrar

La información que se ha de proporcionar para completar los mensajes²⁵ en que se ha de concretar el suministro de la información a través del SII puede estructurarse en función de que se trate de información que ya era o no de constancia obligatoria en libros registro; y la misma podrá suministrarse, en virtud del artículo 6 de la Orden Ministerial HFP/417/2017, o bien, con carácter general, mediante un certificado electrónico reconocido, que podrá ser el asociado al Documento Nacional de Identidad electrónico (DNI-e) o cualquier otro certificado reconocido que, según la normativa vigente en cada momento, resulte admisible por la AEAT; o bien, en el caso de personas físicas que realizan el suministro electrónico a través del formulario web²⁶, pueden usar como certificado electrónico reconocido el sistema Cl@ve PIN²⁷. Cualquiera de estos sistemas implica una identificación inequívoca de la persona o entidad que está suministrando los datos, la cual, con carácter previo al suministro, habrá de cerciorarse de que se encuentra identificada en el Censo de Obligados Tributarios²⁸.

En este sentido, y de conformidad con el apartado 3 del artículo 63 del RIVA, todos los empresarios o profesionales, acogidos o no al SII, están obligados a inscribir las facturas expedidas, una por una, consignando los siguientes datos:

1. El número y, en su caso, serie de cada factura.

25. Los referidos mensajes tienen una estructura distinta, que atiende a lo dispuesto en el Anexo I de la Orden Ministerial HFP/417/2017, y dependen a su vez del tipo de comunicación que se haga, es decir, del tipo de facturas cuyos registros se estén suministrando.

26. A que se refiere el artículo 7.1.b) de la Orden Ministerial HFP/417/2017.

27. Sistema de identificación, autenticación y firma electrónica común para todo el Sector Público Administrativo Estatal, regulado en la Orden Ministerial PRE/1838/2014, que permite al ciudadano relacionarse electrónicamente con los servicios públicos mediante la utilización de claves concertadas, previo registro como usuario de la misma.

28. Al que se refiere el artículo 3 del RGIT.

La justificación por numerar y seriar toda factura expedida por un empresario o profesional se encuentra en la necesidad de su adecuado control; o dicho en otros términos, únicamente si se logra que cada factura disponga de un número que la identifique de forma inequívoca puede garantizarse que no se produzcan «duplicidades» en su numeración o «saltos en la misma», además de ser el mecanismo a través del cual se va a tener certeza de que el total de las facturas expedidas por un empresario o profesional han sido anotadas en su libro registro de facturas expedidas y, en consecuencia, cabe esperar que el IVA repercutido a clientes ha sido ingresado en la Hacienda Pública.

La misma lógica subyace a la obligación que establece la letra a) del apartado 1 del artículo 6 del REFA, en el que se exige igualmente que sea correlativa la numeración de las facturas dentro de cada serie; permitiendo expedir facturas mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros supuestos, cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus operaciones o cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza²⁹.

29. Cabe precisar sobre este particular que no se ha previsto en el REFA de un procedimiento de autorización por la AEAT para la utilización de series separadas voluntarias de facturación, ya que únicamente se requiere su utilización razonada, o dicho en otros términos, esté justificada por el sujeto pasivo y que no constituya un impedimento para las correspondientes funciones de comprobación. En este sentido, la DGT, en su Resolución de 20 de abril de 2004 y en su consulta vinculante de 22 de diciembre de 2006, vino a establecer que *«dicho precepto no precisa qué tipo de razones pueden determinar la utilización voluntaria por el sujeto pasivo de series específicas de facturación y tampoco regula un procedimiento de autorización por la Administración tributaria [...] a condición de que su utilización no constituya un impedimento para las correspondientes tareas de comprobación, no estando sujetos a ningún procedimiento de autorización»*.

Ahora bien, el REFA no concreta el marco temporal al que ha de referirse la numeración de las facturas ni el numeral a partir del cual se inicie cada serie ni la cantidad de dígitos que ha de componer el número correlativo. Lo más razonable sería hacerlo coincidir con los periodos de liquidación o, alternativamente, con el año natural, el cual, en principio, en la mayoría de los casos también coincidirá con el periodo impositivo; aunque nada obsta a que, en caso de periodos impositivos que no coincidan con el año natural, se puedan numerar las facturas conforme al ámbito temporal de dicho período.

2. La fecha de expedición.
3. La fecha de realización de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior.

Tanto esta indicación como la anterior hay que ponerlas en correlación con el plazo para su expedición que se establece en el artículo 11 del REFA, según el cual, aunque las facturas deben ser expedidas en el momento de realizarse la operación, si el destinatario es empresario o profesional, las facturas deben ser expedidas antes del día 16 del mes siguiente al de realización de la operación.

Señalar que, con carácter general, tanto la fecha en la que ha de procederse a la expedición de las facturas, o de elaboración material de las mismas, se corresponde o es muy cercana al momento de realización de las operaciones; sin embargo, no siempre es así, razón por la cual, el REFA obliga a consignar ambas fechas en factura, la de expedición de la factura y la de realización de las operaciones, cuando se trata de fechas no coincidentes, debiendo proporcionarse igualmente la información a la AEAT a través del SII.

4. El nombre y apellidos, razón social o denominación social completa y Número de Identificación Fiscal (en adelante NIF) del destinatario.

Como puede observarse, los elementos que se tienen que determinar en la factura para proceder al suministro

a la AEAT hacen referencia, única y exclusivamente, a los datos identificativos del destinatario de la transacción, excluyendo el RIVA, a diferencia del REFA, al expedidor de la factura, precisamente porque al ser éste último quién suministra sus campos de registro a la AEAT a través del SII hace que de entrada éstos datos ya vengan referenciados al proporcionar la información; datos que únicamente hacen referencia al concepto mismo del destinatario, a la forma en que se procede a su identificación y referencia a su NIF, pero no el domicilio, como sí lo hace la letra e) del apartado 1 del artículo 6 del REFA, siendo la razón porque la AEAT ya dispone de esa información a través del censo de empresas o profesionales.

Ahora bien, en relación con el destinatario de la operación, y ante la indefinición normativa del mismo, cabe entender por tal a la personas físicas o jurídica, obligada frente al sujeto pasivo a efectuar el pago de la contraprestación de las mismas en tanto que contraparte de la relación recíproca u obligacional que le sirve de sustrato, con independencia, en cualquier caso, de quién sea la persona o entidad que efectúe el pago material de las mismas; y únicamente en caso de que no se pueda precisar con claridad en quién recae esta condición, se podrá acudir al criterio del pago para la especificación del destinatario³⁰.

30. En este sentido, la Dirección General de Tributos (en adelante DGT) ha señalado en sus resoluciones de 10 y 23 de diciembre de 1986, así como en sus consultas vinculantes de 4 de septiembre de 2009 o 4 de octubre de 2016, entre otras, que *«se debe considerar destinatario aquél para quien el empresario o profesional realiza la entrega de bienes o prestación de servicios gravada por el impuesto y que ocupa la posición de acreedor en la obligación (relación jurídica) en la que el referido empresario o profesional es deudor y de que la citada entrega o servicio constituye la prestación [...] cuando no resulte con claridad de los contratos suscritos, se considerará que las operaciones gravadas se realizan para quienes, con arreglo a derecho, están obligados frente al sujeto pasivo a efectuar el pago de la contraprestación de las mismas»*.

En el sentido descrito, si el destinatario es persona física, se deberá referenciar con el nombre y apellidos; pero si es persona jurídica, se referenciará con su razón o denominación social, incluyendo no sólo los de las entidades mercantiles, sino también los de cualquier otro tipo de entidad con personalidad jurídica o sin ella. Menciones todas ellas que deben consignarse de forma completa, por lo que, en principio, no se admitirán abreviaturas.

Además, el segundo dato que permite la identificación del destinatario es el NIF³¹ atribuido por la Administración tributaria española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura; consignación que, de conformidad con el artículo 6.1.d) del REFA, va a ser obligatoria cuando se trate de una entrega de bienes destinados a otro Estado miembro que se encuentre exenta conforme al artículo 25 de la LIVA; que se trate de una operación cuyo destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto correspondiente a aquélla; o, que se trate de operaciones que se entiendan realizadas en el TAI y el empresario o profesional obligado a la expedición de la factura haya de considerarse establecido en dicho territorio.

5. La base imponible de las operaciones, determinada conforme a los artículos 78 y 79 de la LIVA.

En este ámbito, el SII supone una modificación importante respecto al artículo 6.1.f) del REFA, ya que en la regulación ordinaria del libro registro de facturas expedidas no se requiere la descripción de las operaciones que comprenda una mención, al menos genérica, de los bienes entregados o servicios prestados con el detalle suficiente para poder efectuar la correcta determinación

31. Recordemos que respecto al expedidor de la factura la AEAT ya dispone del mismo al momento de aportar los datos a través del SII.

de su naturaleza y cantidad, sino que basta con que los sujetos que obligatoria o voluntariamente apliquen el SII proporcionen a la administración, a través del mismo, la consignación de los datos cuantitativos o magnitud que conforme la base imponible, pero sin hacer distinciones en cuanto a su origen o correspondencia, prestación principal o accesorias, no debiéndose tampoco consignar ni el precio unitario sin IVA de los bienes entregados o de los servicios prestados, ni descuentos ni rebajas; o dicho en otro sentido, solo es de consignación obligatoria en el libro registro de facturas expedidas y, por tanto de suministro obligatorio a la AEAT a través del SII, sólo el dato de la base imponible de las operaciones, cuantificada conforme a las reglas previstas en los artículos 78 y 79 de la LIVA.

Como es obvio, el hecho de que la información relativa a estos datos no se exija como tal aligera, sin lugar a dudas, la información que se debe proporcionar a la AEAT para la configuración del libro registro de facturas expedidas; pero sin embargo, a pesar de lo anterior, esta no exigencia debe entenderse sin perjuicio de que en el suministro de información relativa a la base imponible se proporcione toda la información necesaria para el cálculo de esta magnitud, incluyendo de manera voluntaria, en su caso, precio unitario, descuentos y rebajas.

6. En su caso, el tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión «IVA incluido».

Debe constar en el libro registro de facturas expedidas y, como tal, proporcionarse a la AEAT a través del SII la mención al tipo impositivo o, en su caso, los tipos impositivos aplicados³² a las operaciones que en la factura se documenten; así como también, en su caso, los

32. En consonancia con el apartado 4 del artículo 6 del REFA, cuando se apliquen distintos tipos impositivos a una o varias operaciones documentadas en la misma factura, dichos tipos deben ponerse en correspondencia con la porción de base imponible sobre la que se apliquen.

correspondientes al recargo de equivalencia. Ahora bien, aquéllos se deben consignar separadamente de los correspondientes a éste.

7. La cuota tributaria.

Al igual que en el requisito anterior, se debe consignar en el libro registro de facturas expedidas y, como tal, proporcionar a la AEAT a través del SII, la mención a la cuota tributaria que se repercuta, y, en su caso, la cuota del recargo de equivalencia; y dado que cuando se apliquen distintos tipos impositivos resultarán, a su vez, distintas cuotas tributarias, éstas deberán consignarse separadamente unas de otras y también de la base imponible.

8. Si la operación se realiza conforme al Régimen Especial del Criterio de Caja (en adelante RECC), se deberá incluir las menciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 61 decies del RIVA.

El último bloque de información que únicamente deben consignar los sujetos pasivos acogidos al RECC en el libro registro de facturas expedidas y, por ende, proporcionar a la AEAT mediante el SII, hace referencia a las fechas de cobro, parcial o total, de la operación, con indicación por separado del importe correspondiente, en su caso; así como la indicación de la cuenta bancaria o del medio de cobro utilizado, que pueda acreditar el cobro parcial o total de la operación.

Ahora bien, en el caso de que por la operación realizada no se obtenga el cobro en el plazo establecido y el devengo se produzca el 31 de diciembre del año posterior al que se realiza la operación, la fecha que deberá figurar como de cobro será esta última. Los posteriores cobros no generarán anotación alguna.

Adicionalmente a la información obligatoria, el mismo apartado 3 del artículo 63 del RIVA regula también expresamente que, sólo para aquellos empresarios o profesiones que apliquen el SII, tanto de manera obligatoria como voluntaria, cuan-

do remitan sus registros de facturación expedidas deberán aportar también la siguiente información:

- a) Tipo de factura expedida, indicando si se trata de factura completa (u ordinaria) o simplificada (normal y cualificada).

El mismo apartado tercero del artículo 63 del RIVA preceptúa que los campos de registro que se aprueben por Orden Ministerial podrán exigir que se incluyan otras especificaciones que sirvan para identificar determinadas facturas, como el caso de las facturas expedidas por terceros, así como la identificación de aquellos recibos y otros documentos de uso en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional a que se refieren los artículos 16.1 y disposición adicional primera del REFA. Este desarrollo se efectuó tanto por el artículo 2 de la Orden Ministerial HFP/417, que únicamente obliga a distinguir entre facturas completas, simplificadas, de canje de simplificadas por complejas, resumen de simplificadas y rectificativas; como por la Orden Ministerial HFP/187/2018, que estableció que las facturas completas y simplificadas deben llevar una marca específica.

Por tanto, como se puede observar, se debe suministrar información de toda factura emitida por el empresario o profesional, cualquiera que sea el tipo, pero se añade la necesidad de diferenciar la tipología de la factura y, por tanto, ponerlo de manifiesto a la AEAT.

- b) Identificación, en su caso, de si se trata de una rectificación registral a que se refiere el artículo 70 del RIVA.

Es posible que entre los datos proporcionados a la AEAT y los consignados en la factura exista una discrepancia, o incluso que se hayan cometido errores materiales en determinados datos adicionales contenidos en la factura que se han de suministrar a través del SII, por lo que en estos supuestos, la norma habilita la realización de las correspondientes rectificaciones registrales, obligando, en el suministro de los campos de registro

correspondiente, a especificar que se trata de una rectificación.

A estas rectificaciones de las anotaciones registrales se refiere, de manera genérica, el artículo 70 del RIVA, conforme al cual, la rectificación se debe efectuar al finalizar el periodo de liquidación mediante una anotación o grupo de anotaciones que permita determinar, para cada periodo de liquidación, el correspondiente impuesto devengado y soportado, una vez practicada dicha rectificación.

c) Descripción de las operaciones.

La descripción de las operaciones constituye uno de los contenidos fundamentales de control de las facturas que permite a los órganos de la AEAT la comprobación de la tributación correcta o no de las operaciones; por lo que para aquellos empresarios o profesionales que apliquen el SII constituye uno de los elementos que hay que añadir a la información de la que ya se disponía en los libros.

Con respecto a su concreción práctica³³ en relación con las facturas ordinarias o completas, la letra f) del apartado 1 del artículo 6 del REFA exige que la descripción de las operaciones debe comprender todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del IVA³⁴, correspondientes a aquellas y su importe, incluyendo el precio unitario sin IVA de las operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario. Y, en relación con las facturas simplificadas, sean normales o cualificadas, la

33. Sobre este particular, la Resolución de la DGT de 20 de octubre de 1986 establecía que *«en dichas facturas debería consignarse al menos la descripción genérica de los bienes o servicios que constituyen el objeto de cada operación, con el detalle suficiente para poder efectuar la correcta determinación de su naturaleza, de su cuantía, del tipo impositivo aplicable en el IVA y del régimen de tributación que en su caso corresponda»*.

34. Tal y como se define en los artículos 78 y 79 de la LIVA.

letra e) del apartado 1 del artículo 7 del REFA exige la identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados.

- d) En el caso de facturas rectificativas se debe identificar como tales e incluirán la referencia a la factura rectificadora o, en su caso, las especificaciones que se modifican.

Es preciso aclarar que no debe confundirse el suministro de los datos de la expedición de facturas rectificativas³⁵ con las rectificaciones de la anotación registral que veíamos con anterioridad, y en las que dejábamos claro que en ésta últimas se trataba de la pura y simple rectificación de la anotación registral suministrada previamente de manera errónea, y que posteriormente se corrige; mientras que en aquélla una factura se ha anotado correctamente pero que después se rectifica, lo cual no supone la anulación de la factura previamente expedida, por lo que tampoco cabe considerar su anotación como errónea o incorrecta, sino que la expedición de este documento de rectificación da lugar a la consiguiente anotación como tal, que al igual que la propia factura rectificativa, no anula la anotación previamente efectuada, sino que la complementa.

En lo que al SII se refiere, estas facturas rectificativas deben anotarse por separado en el libro de facturas expedidas consignando el número, fecha de expedición, identificación del destinatario, base imponible, tipo impositivo y cuota.

35. Los supuestos en los que procede la expedición de facturas rectificativas pueden ser: aquellos en los que el documento original no cumple con los requisitos establecidos en cuanto a su contenido por el artículo 6 y 7 del REFA; supuestos de rectificación de la repercusión por incorrecta determinación de las cuotas repercutidas, es decir, en aquellos casos en los que existe una cuantificación errónea del IVA repercutido que se produce ya en el momento de expedición de la factura original; y aquellos casos de modificación de la base imponible que, en buena lógica, han de conducir a una modificación del IVA repercutido.

- e) En el caso de facturas que se expidan en sustitución o canje de facturas simplificadas expedidas con anterioridad, se incluirá la referencia de la factura que se sustituye o de la que se canjea o, en su caso, las especificaciones que se sustituyen o cajean.

Nos encontramos en aquellos supuestos en los que, con posterioridad a la expedición de la factura simplificada se sustituye por una factura completa, por lo que de conformidad con el apartado 6 del artículo 15 del REFA, los documentos que se expidan no tendrán la condición de facturas rectificativas que veíamos en el apartado anterior.

A estos efectos, en lo atinente al SII, debe suministrarse información del tipo de factura, con identificación de las facturas simplificadas sustituidas con el número, serie y fecha de expedición o, en su caso, las especificaciones que se sustituyen o canjean, debiendo consignarse aquellas que correspondan al período de liquidación en que fue anotada la factura simplificada original.

- f) Las menciones a que se refieren el artículo 51 quáter y el apartado 2 del artículo 61 quinquies del RIVA, y las letras j) y l) a p) del apartado 1 del artículo 6 del REFA.

Como información específica, relativa a ciertas categorías especiales de facturas, se obliga al suministro de la siguiente información adicional:

- Las menciones relativas a las obligaciones formales específicas del régimen especial del oro de inversión; aunque esta mención se refiere más bien al libro registro de facturas recibidas, en el que debe hacerse constar, con la debida separación, las adquisiciones o importaciones que corresponden a cada sector diferenciado de la actividad, cuando el sujeto pasivo que aplica este régimen especial del oro de inversión realiza otras actividades que constituyen otros sectores diferenciados distintos de las operaciones acogidas al régimen especial.

- Las menciones relativas a la base imponible cuando se aplica el nivel avanzado del REGE, debiendo especificarse en dos formatos: por un lado, se hace constar en el libro registro de facturas expedidas la base imponible que resulte de la aplicación del nivel avanzado de este régimen especial; y, por el otro, se especificará la que resultaría teniendo en cuenta las reglas de determinación de la base imponible en régimen general contenidas en los artículos 78 y 79 de la LIVA.
 - Cuando la operación que se documenta en una factura está exenta, en la misma debe hacerse referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva IVA aplicable, o a los preceptos correspondientes de la LIVA donde se establece la exención, o indicación de que la operación está exenta. Lo anterior también será de aplicación en el caso de que se documenten varias operaciones en una única factura y las circunstancias que se han señalado se refieran únicamente a parte de ellas.
 - Y, finalmente, las menciones que deben figurar por cualquiera de las siguientes circunstancias: facturación por el destinatario, inversión del sujeto pasivo, régimen especial de las agencias de viaje, régimen especial de los bienes usados, régimen especial de los objetos de arte, régimen especial de las antigüedades y objetos de colección o régimen especial del criterio de caja.
- g) Periodo de liquidación de las operaciones que se registran a que se refieren las facturas expedidas.

Si con las operaciones que se documentan en las facturas expedidas se pretende la confección del libro de facturas expedidas con la que determinar la correspondiente autoliquidación de IVA, no puede ser de otra forma que la norma imponga la obligación de concretar el periodo de liquidación del IVA, para de esta manera, la AEAT pueda comprobar por medio de la información

suministrada si la cuota devengada por el sujeto pasivo se declara en periodos de liquidación distintos a aquel en que se ha producido el devengo.

Ahora bien, debemos entender que el periodo de liquidación al que se refiere la norma es, en todo caso, mensual, máxime si tenemos en cuenta que el SII es obligatorio para los sujetos pasivos que liquidan el IVA mensualmente y que, a su vez, la opción voluntaria por este sistema obliga a la presentación de autoliquidaciones de IVA con periodicidad mensual.

- h) Indicación de que la operación no se encuentra, en su caso, sujeta al IVA.

Entendemos que esta información habrá que aportarla únicamente en aquellos supuestos en los que la operación se localiza fuera del TAI y no respecto a los supuestos recogidos en el artículo 7 de la LIVA, pues estos últimos, por regla general, no hay que emitir factura al no existir hecho imponible.

- i) En el caso de que la factura haya sido expedida en virtud de una autorización en materia de facturación de las previstas en el REFA, se incluirá la referencia a la autorización concedida.

El procedimiento que se ha previsto a estos efectos se recoge en el artículo 5 de la Orden Ministerial HFP/417/2017 al establecerse que antes del primer envío de registros de facturación correspondientes a facturas expedidas a su amparo, se debe remitir a la AEAT, a través del apartado previsto para aportar documentación complementaria, una copia de la autorización concedida; por lo que a continuación la AEAT generará un número de registro con 15 posiciones que deberá suministrarse en los registros de facturación que se suministren a continuación relativos a las facturas así expedidas en el apartado relativo al tipo de factura expedida.

- j) En el caso de operaciones a las que sea de aplicación el Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte,

antigüedades y objetos de colección, deberá consignar el importe total de la operación.

- k) En el supuesto de las operaciones a las que sea de aplicación el Régimen especial de las agencias de viaje deberá consignar el importe total de la operación.

Como cláusula de cierre, el apartado 3 del artículo 63 del RIVA establece que mediante Orden Ministerial se podrá determinar que, junto a lo anterior, se incluya aquella otra información con trascendencia tributaria de la que se refiere los artículos 33 a 36 del RGIT.

El mencionado desarrollo se contiene en el artículo 2 de la Orden Ministerial HFP/417/2017; precepto que, en sus apartados 2 y 3, vienen a señalar, en primer lugar, la información relativa a otras especificaciones que sirven para identificar tipologías de facturas previstas en las letras a), d) y e) del apartado 3 del artículo 63 del RIVA; y, en segundo lugar, la información con trascendencia tributaria a la que se refiere los mencionados artículos 33 a 36 del RGIT.

Con respecto a las especificaciones que sirvan para identificar tipologías de facturas se deberá informar, en su caso, de las siguientes:

- Si la factura es emitida en los términos a que se refieren los artículos 6 o 7 del REFA, que se refieren, como sabemos, al contenido de las facturas completas y simplificadas respectivamente.
- Si la factura tiene la consideración de rectificativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del REFA y el motivo de la rectificación. En el caso de facturas rectificativas, la identificación de las facturas rectificadas, a los solos efectos del suministro electrónico de estos registros de facturación, es opcional.
- Si el registro de facturación suministrado corresponde a una factura emitida en sustitución de facturas simplificadas expedidas con anterioridad. En este caso, y a los solos efectos del suministro electrónico de estos regis-

tros de facturación, la identificación de las facturas simplificadas sustituidas será opcional.

- Si el registro de facturación suministrado se corresponde con un asiento resumen de facturas en los términos a que se refiere el artículo 63.4 del RIVA.

En relación con el libro de registro de facturas expedidas, el mencionado apartado 4 del artículo 63 del RIVA, admite la posibilidad de sustituir la anotación individualizada de las facturas por asientos resúmenes, así como anotar en una misma factura en varios asientos correlativos cuando incluya operaciones que tributen a distintos tipos impositivos; todo ello siempre que se cumplan simultáneamente las dos siguientes condiciones: que en las facturas expedidas no sea preceptiva la identificación del destinatario, conforme a lo dispuesto en el REFA, o lo que es lo mismo, para el supuesto de emisión de facturas simplificadas normales; y que el devengo de las operaciones documentadas se haya producido dentro del mismo mes natural, lo que resulta lógico dado que es este el periodo mínimo de autoliquidación del impuesto.

En cuanto a las menciones que han de constar en los citados asientos resúmenes serán las relativas a la fecha o periodo en que se haya expedido, la base imponible global correspondiente a cada tipo impositivo, los tipos impositivos, la cuota global de facturas numeradas correlativamente y expedidas en la misma fecha, los números inicial y final de las mismas, y si las operaciones se han efectuado conforme al RECC se incluirá además las fechas de cobro, parcial o total de la operación³⁶, con indicación por separado del importe correspondiente, en su caso, e indicación de la cuenta bancaria o medio

36. Teniendo en cuenta el criterio general del devengo previsto en el artículo 75 de la LIVA.

de cobro utilizado, que pueda acreditar el cobro parcial o total de la operación³⁷.

- Identificación de aquellas facturas que hayan sido emitidas por el destinatario o por un tercero de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del REFA³⁸.
- Identificación de que la factura ha sido expedida al amparo de una autorización habilitada en el REFA, e identificación de los registros de facturación informados con requisitos diferentes a los generales de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.5 del RIVA.

En relación con las facturas expedidas al amparo de una autorización de simplificación en materia de facturación, el apartado 3 del artículo 4 del REFA prevé que el Departamento de Gestión pueda autorizar la expedición de facturas simplificadas³⁹ cuando las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad de que se trate, o bien las condiciones técnicas de expedición de las facturas dificulte particularmente la inclusión en las mismas de la totalidad de los datos o requisitos previstos en el artículo 6 del REFA.

De igual modo, en el apartado 4 del artículo 7 del REFA se prevé que este mismo órgano administrativo podrá autorizar⁴⁰ la expedición de facturas simplificadas que no incluyan las menciones⁴¹ relativas a número y serie, fecha de realización de las operaciones, tipo impo-

37. Menciones, como sabemos, a que se refiere el apartado 1 del artículo 61 decies de la LIVA.

38. Recordemos que en estos casos el plazo para remitir la información es de 8 días naturales y que debe comunicarse mediante declaración censal (Modelo 036) dicha opción, la fecha a partir de la cual se ejerce y, en su caso, la renuncia y la fecha de efecto de la misma.

39. En supuestos distintos a los indicados en los apartados 1 y 2 del artículo 4 del REFA.

40. Cuando aprecie que las mismas circunstancias que las expuestas anteriormente, y recomienden la consignación de menores menciones de las señaladas en el artículo 7.1, 2 y 3 del REFA.

41. Señaladas en los apartados 1, letras a), c), f), g) e i), y 2.

sitivo aplicado y, opcionalmente, la mención «IVA incluido», contraprestación total, referencia a por qué la operación está exenta, entrega de medios de transporte nuevos, facturación por el destinatario, inversión del sujeto pasivo, régimen especial de las agencias de viaje, régimen especial de bienes usados, y/o régimen especial del criterio de caja.

Del mismo modo, y de conformidad con el apartado 5 del artículo 62 del RIVA, el sujeto pasivo obligado al SII puede obtener una autorización concedida por el Departamento de Gestión⁴² para sustituir los libros registro por sistema de registro diferentes, así como para la modificación de los requisitos exigidos para las anotaciones registrales, siempre que responda a la organización administrativa y contable de los empresarios o profesionales o sujetos pasivos y, al mismo tiempo, quede garantizada plenamente la comprobación de sus obligaciones tributarias por el IVA; siendo revocables estas autorizaciones en cualquier momento, de conformidad con el apartado 5 del artículo 62 del RIVA.

En ambos casos expuestos, se exige que los empresarios o profesionales que apliquen el SII identifiquen que estas facturas expedidas lo son al amparo de una autorización, y ello se efectuará bajo las siguientes condiciones establecidas en el artículo 5 de la Orden Ministerial HFP/417/2017: primera, que antes del primer envío de registros de facturación correspondientes a facturas expedidas a su amparo, se debe remitir a la AEAT, a través del apartado previsto para aportar documentación complementaria, una copia de la autorización concedida; y, segunda, el número de registro con 15 posiciones obtenido en el envío de la autorización deberá suministrarse en los registros de facturación que se suministren a con-

42. Previas las comprobaciones que estime oportunas.

tinuación relativos a las facturas así expedidas en el apartado relativo al tipo de factura expedida.

Sin embargo, si el sujeto pasivo ha quedado exonerado de la obligación de llevanza de alguno de los libros registro del IVA en virtud de una autorización de la AEAT, no tendrá la obligación de enviar su copia.

- Indicación de la naturaleza del objeto de la operación, distinguiendo si se trata de una entrega de bienes o de una prestación de servicios cuando el destinatario no disponga de NIF o cuando, aun disponiendo de él, este comience por la letra «N»⁴³.

Por otro lado, estaría la información con transcendencia tributaria a que se refieren los artículos 33 a 36 del RGIT, referida a la declaración anual de operaciones con terceras personas (Modelo 347), pues como hemos tenido oportunidad de analizar con anterioridad, los empresarios o profesionales que apliquen el SII, ya sea de manera obligatoria ya de manera voluntaria, no van a estar obligados a presentar los Modelos de declaraciones informativas 340 y 347. Sin embargo, hay determinadas operaciones por las que no hay obligación de emitir facturas (como por ejemplo las subvenciones) cuya información se perdería, por lo que se establece la posibilidad de que determinados datos que debían figurar en esta declaración resulten de suministro obligatorio a través del sistema de llevanza electrónico del libro registro de facturas expedidas. Es por ello que la Orden Ministerial HFP/417/2017, establecer la obligación de suministrar los siguientes datos⁴⁴:

- En el caso de las agencias de viaje, éstas deberán identificar las facturas que documenten las prestaciones de

43. La letra «N» corresponde a personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de la nacionalidad española.

44. Contenida en las letras d), e), f), g) y h) del apartado 1 del artículo 34.1 del RGIT respecto del Modelo 347; y en la letra b) del apartado 2 del artículo 36 del RGIT respecto del Modelo 340.

- servicios en cuya contratación intervengan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena que cumplan con los requisitos a que se refiere el apartado 7.b) de la disposición adicional cuarta del REFA.
- Las facturas emitidas por operaciones de arrendamiento de locales de negocios y, en el caso de que el arrendamiento no estuviese sometido a retención, deberá informarse de las referencias catastrales y de los datos necesarios para la localización de los inmuebles arrendados.
 - Los cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen las de cobro.
 - Los importes que se perciban en contraprestación por transmisiones de inmuebles, efectuadas o que se deban efectuar, que constituyan entregas sujetas en el IVA.
 - Los importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una misma persona o entidad en los términos previstos en el artículo 34.1.h) del RGIT.
 - Las entidades aseguradoras comprendidas deberán informar de las operaciones de seguros superiores a 3.005,06 euros durante el año natural, en los términos previstos en los artículos 32 c) y 33.1 y 33.2.i) del RGIT, sin perjuicio del resto de toda la información anterior a la que se ha hecho referencia en este apartado para los casos en los que se emitan facturas; o dicho en otros términos, la información referida en los citados preceptos del RGIT se refiere a todas las operaciones efectuadas, tanto por las que se emitan factura como por aquellas otras en las que no hay obligación de emitir factura.

La información correspondiente a los dos últimos guiones deberá suministrarse con carácter anual durante los primeros 30 días del mes de enero siguiente al ejercicio al que se refiere

ran de forma agrupada respecto de cada una de las personas o entidades con las que se hubieran efectuado las citadas operaciones conforme a los criterios de imputación temporal previstos en el artículo 35 del RGIT.

El envío de toda la información con trascendencia tributaria que acabamos de analizar, y que incluye las operaciones correspondientes a todo el ejercicio, se suministrará en la Sede electrónica de la AEAT conforme al formato y diseño que aparece en la Orden Ministerial HFP/417/2017 que regula el SII, y que analizaremos más detenidamente en otro apartado posterior. No obstante, podemos adelantar que se realizará mediante dos métodos: de un lado, un servicio web, con un número máximo de registros de facturación por envío; y de otro, un formulario web que permite el suministro de los registros de facturación de manera individualizada. En el momento del suministro, la AEAT responde con un mensaje que contiene la relación de los registros aceptados, rechazados o aceptados con errores, en los términos previstos en el artículo 7 de la Orden Ministerial HFP/417/2017.

Señalar, además, que si el empresario o profesional ha comenzado a aplicar el SII desde una fecha diferente al primer día del año natural quedará obligado a remitir los registros de facturación del periodo anterior a dicha fecha correspondientes al mismo año natural, debiendo contener la información de las operaciones realizadas durante este periodo que deban ser anotadas en el libro registro de facturas expedidas, identificando que se trata de operaciones correspondientes al periodo de tiempo inmediatamente anterior a la inclusión en el SII; y en donde el plazo para remitir los registros de facturación correspondientes a este periodo será el comprendido entre el día de la inclusión y el 31 de diciembre del ejercicio en que se produzca la misma.

Como se desprende de lo anteriormente aseverado, con este sistema de llevanza electrónica de los libros lo que se pretende no es otra cosa que el obtener una información precisa que permita a la AEAT tener un control exhaustivo de la actividad realizada por el empresario o profesional sujeto pasivo y evitar

el fraude en el IVA devengado, al imponerles el registrar unos datos adicionales a los contenidos en el libro registro

II. LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS

El segundo ámbito en el que el SII despliega sus efectos es el de la facturas recibidas, cuyo libro registro se regula en el artículo 64 del RIVA⁴⁵ al imponer a los empresarios o profesionales, a los efectos del IVA, la obligación de anotar y numerar correlativamente en el mismo todas las facturas, justificantes contables y documentos de aduanas correspondientes a los bienes adquiridos o importados y a los servicios recibidos en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

1. Plazo para el suministro de la información

A los plazos para el suministro de la información relativa a las facturas recibidas se refiere el artículo 69 bis. 1.b) del RIVA, conforme al cual, con carácter general, la misma habrá de proporcionarse en un plazo de 4 días naturales desde la fecha en que se produzca el registro contable de la factura recibida. Adicionalmente, se dispone que en todo caso la información relativa a estas facturas deberá estar suministrada antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes.

Como podemos observar, el precepto alude como día inicial a aquel en el que se registra contablemente la factura en el libro registro de facturas recibidas, por lo que debe tenerse en cuenta al respecto el plazo para realizar las anotaciones registrales que establece el artículo 69 del RIVA, que no es otro que el legal plazo para realizar la liquidación y pago en periodo volun-

45. Con la introducción del SII, la llevanza de este libro se realiza también a través de la Sede electrónica para los sujetos acogidos a dicho régimen mediante el suministro inmediato electrónico de los registro de facturación, y a tal efecto se han modificado los apartados 3 y 4 del mencionado artículo 64 del RIVA.

tario, añadiendo que las facturas recibidas deben anotarse en el correspondiente libro registro por el orden en que se reciban, y dentro del periodo de liquidación en que proceda efectuar su deducción. No obstante, como se indica que en todo caso deberá remitirse antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación, lo habitual será que se aplique éste último⁴⁶.

Ahora bien, esta fecha límite depende de cuándo el empresario o profesional ejercite el derecho de deducción, ya que el sujeto pasivo dispone de un plazo para ejercitar el derecho a la deducción de cuatro años computados desde el momento en que se produce el devengo de la operación de acuerdo con el artículo 99 de la LIVA. Por tanto, la contabilización de la operación debe producirse en el periodo en que pueda realizarse efectivo el derecho a la deducción o a más tardar antes del día 16 del mes siguiente a dicho periodo; o dicho en otros términos, si la información es proporcionada antes del 16 del mes siguiente al mes en el que se pretende el ejercicio del derecho a la deducción, la misma será factible (supuesto que se respeta el plazo de cuatro días que hemos indicado), pero si por el contrario la información se proporciona el día 16 o siguientes, la deducción habrá de imputarse, como mínimo, al mes en el que se efectúa el suministro de la información.

Al igual que sucedía con las facturas expedidas, la norma especifica que a efectos del cómputo del plazo de cuatro días naturales se excluirán los sábados, domingos y los días declarados festivos nacionales, por lo que los días festivos autonómicos y locales no quedan excluidos, y por ende, entran dentro del plazo.

46. Esta condición hace que decaiga la tesis mantenida por el Tribunal Económico Administrativo Central (en adelante TEAC), en su Resolución de 1 de diciembre de 2009, entre otras muchas, en relación con el requisito de contabilización o registro de las facturas para estos sujetos que apliquen este sistema de llevanza de libros registro, puesto que el órgano revisor viene manteniendo que esta contabilización supone un requisito formal que en ningún caso puede impedir el ejercicio del derecho a la deducción cuando se ha registrado la factura con anterioridad al inicio del procedimiento de comprobación.

En el caso de operaciones de importación, los cuatro días naturales se deberán computar desde que se produzca el registro contable del documento en el que conste la cuota liquidada por las aduanas y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo al que se refiera la declaración en la que se hayan incluido.

Para las operaciones del régimen especial del criterio de caja se le aplica los plazos generales indicados con anterioridad, como si a dichas operaciones no les hubiera sido de aplicación este régimen especial, sin perjuicio de que sean suministrados en un momento posterior los datos que exige el artículo 61 decies del RIVA, es decir, las fechas de cobro, parcial o total, de la operación con indicación por separado del importe correspondiente, en su caso; e indicación de la cuenta bancaria o medio de cobro utilizado, que pueda acreditar el cobro parcial o total de la operación; debiendo tener presente que la información correspondiente a los cobros se realiza en el plazo de cuatro días naturales desde el cobro correspondiente.

A diferencia con el libro registro de facturas expedidas, que sobre este particular afectaba exclusivamente a los sujetos pasivos acogidos al régimen especial; en el caso del libro registro de facturas recibidas con relación al régimen especial del criterio de caja, se alude a las operaciones y no a los sujetos pasivos que apliquen el régimen, por lo que esta obligación deberá ser cumplida tanto por aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial como por los empresarios o profesionales no acogidos al mismo que reciban operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen.

Y al igual que sucedía con el libro registro de facturas expedidas, debe tenerse en cuenta que también en este caso se exige suministrar la información en dos o más momentos, es decir, cuando se registre contablemente la factura recibida y cuando se pague total o parcialmente el importe de la operación.

En los supuestos de facturas rectificativas que determinen un incremento del importe de las cuotas inicialmente deducidas, la información debe ser remitida en el plazo de cuatro días

naturales desde la fecha en que se produce el registro contable de la factura.

Y, con respecto a aquellos empresarios o profesionales que hubieran incurrido en algún error material al efectuar las anotaciones registrales, deberá rectificarlas tan pronto como tengan constancia de que el mismo se ha producido y, en todo caso, dicha rectificación debe realizarse antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo en que haya tenido constancia del error en que haya incurrido.

2. Contenido de la información a suministrar

Todos los empresarios o profesionales, acogidos o no al SII, están obligados a inscribir las facturas recibidas y, en su caso, los documentos de aduanas, justificantes contables, facturas por adquisiciones intracomunitarias de bienes⁴⁷, y facturas o justificantes contables por inversión del sujeto pasivo⁴⁸, una por una, en este libro registro de facturas recibidas, numeradas correlativamente, aunque se pueden utilizar series separadas siempre que existan razones objetivas que lo justifiquen.

Es el apartado 4 del artículo 64 del RIVA el encargado de regular la información que debe de consignarse, que con carácter general y obligatorio, será:

1. Número de recepción.
2. La fecha de expedición.

Este dato ha de constar en toda factura por lo que los destinatarios de las mismas habrán de consignarlo en todo caso.

3. La fecha de realización de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior y así conste en el citado documento.

47. Facturas de los proveedores comunitarios. Desde el 1 de enero de 2004 no es necesario expedir autofacturas en el IVA.

48. Artículos 84.uno.2º, 3º y 4º y 40 quinqué de la LIVA.

Por tanto, cuando la fecha de realización de las operaciones es distinta a la de emisión de la factura, es obligatorio que ambas se consignen en dicho documento. Por referencia al destinatario, sin embargo, difícilmente se le puede obligar a consignar en el libro registro de facturas recibidas un dato del que no dispone, razón por la cual, la obligación de consignación de este dato se limita a los supuestos en que la factura disponga del mismo.

4. Identificación del obligado a la expedición, que se hará mediante su nombre y apellidos, razón social o denominación completa y NIF del destinatario.

De nuevo, la posibilidad de contraste de la información explica la exigencia de este dato, simétrico al de referencia de destinatario, que se exige al expedidor de la factura.

5. La base imponible de las operaciones, determinada conforme a los artículos 78 y 79 de la LIVA.

Se trata de datos idénticos a los que el expedidor ha de consignar en la factura, tal y como veíamos con anterioridad al tratar este tema.

6. En su caso, el tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión «IVA incluido».
7. La cuota tributaria.

Si la operación se realiza conforme al RECC, se debe incluir las menciones citadas en el apartado 2, artículo 61 decies del RIVA, que son: las fechas del pago, parcial o total, de la operación, con indicación por separado del importe correspondiente, en su caso; e indicación del medio de pago por el que se satisface el importe parcial o total de la operación. Sobre este particular debe recordarse que esta obligación afecta tanto a los sujetos pasivos acogidos al régimen especial como a aquellos empresarios o profesionales que reciban operaciones efectuadas por sujetos pasivos acogidos al RECC. De igual manera, debe indicarse al respecto que si el empresario o profesional que recibe la factura sujeta al RECC no satisface su abono en el

plazo pactado y el nacimiento del derecho a deducir se produce el 31 de diciembre del año posterior a aquel en que se realiza la operación, la fecha que figurará como de pago será ésta última, sin que deban anotarse los pagos posteriores de la misma.

En el caso de entregas que den lugar a adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al IVA o en los casos de inversión del sujeto pasivo⁴⁹, dado que ya no es obligatorio expedir la autofactura, la factura del proveedor se anota exclusivamente en el libro registro de facturas recibidas y habrá de calcularse la cuota tributaria del IVA, sin perjuicio de suministrar la información necesaria que permita considerar estas operaciones en el IVA devengado. Tanto en un caso como en otro, el destinatario debe calcular la cuota soportada correspondiente a cada factura, no registrando dato alguno en el libro registro de facturas expedidas.

Adicionalmente a la información obligatoria, el mismo apartado 4 del artículo 64 del RIVA regula también expresamente que, para aquellos empresarios o profesiones que apliquen el SII, tanto de manera obligatoria como voluntaria, cuando remitan sus registros de facturación recibidas deberán aportar también la siguiente información:

- a) Número y, en su caso, serie, que figure en la factura, que sustituirá al número de recepción utilizado por quienes no estén incluidos en el artículo 62.6 del RIVA.

Por tanto, para los sujetos pasivos que apliquen el SII este dato sustituye al primero de los datos obligatorios que se han citado anteriormente de aplicación general para todos los empresarios o profesionales, es decir, sustituye al número de recepción. Obviamente, con ello se pretende propiciar el cruce de la información proporcionada a la AEAT por los intervinientes en las operaciones.

49. Según lo dispuesto en los números 2º, 3º y 4º del apartado Uno del artículo 84 y en el artículo 140 quinque de la LIVA.

- b) Identificación, en su caso, de si se trata de una rectificación registral a que se refiere el artículo 70 del RIVA.
- c) Descripción de las operaciones.

De nuevo, la simetría con el libro registro de facturas expedidas es total, al igual que los problemas en el cumplimiento de esta obligación. Adicionalmente, hay que señalar que, no tratándose de campos normalizados, las descripciones que proporcionen expedidor y destinatario de la factura no tienen por qué coincidir, siendo posible que las discordancias entre ellas provoquen actuaciones de comprobación por parte de la AEAT.

- d) Las menciones a que se refieren el apartado 2 del artículo 61 quinquies del RIVA y las letras l) a p) del apartado 1 del artículo 6 del REFA.

Al igual que en el libro de facturas expedidas, como información específica, relativa a ciertas categorías especiales de facturas, se obliga al suministro de la siguiente información adicional:

- En caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega o prestación quien expida la factura en lugar del proveedor o prestador⁵⁰, en ella deberá consignarse la mención «facturación por el destinatario».
- En caso de que el sujeto pasivo del impuesto sea el adquirente o el destinatario de la operación, en la factura deberá indicarse «inversión del sujeto pasivo».
- En caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viaje, en factura deberá indicarse «régimen especial de las agencias de viaje».
- En caso de aplicación del régimen especial de bienes usados, en factura deberá incluirse la mención «régimen especial de bienes usados», «régimen especial de los objetos de arte» o «régimen especial de las antigüedades y objetos de colección».

50. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del REFA.

- En el caso de aplicación del RECC, en factura deberá consignarse la mención «régimen especial del criterio de caja».

Es importante señalar que, a diferencia de lo que ocurre en relación con las facturas expedidas, no es necesario en cuanto a las recibidas hacer referencia a que se trata de facturas correspondientes a operaciones exentas, por más que en su registro, obviamente, no se consigne cuota soportada alguna.

- e) Cuota tributaria deducible correspondiente al periodo de liquidación en que se realiza la anotación.

Debe tenerse en cuenta que lo que se pretende es que se suministre información del importe de la cuota deducible al que tiene derecho el sujeto pasivo⁵¹, es decir, en el momento en que se soporta la cuota, y no de la cuota efectivamente deducida en la autoliquidación correspondiente al periodo en que se efectúa la anotación.

El precepto, además, advierte que la regularización de la deducción, en su caso, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105.Cuatro (regularización general a efectuar en la última autoliquidación trimestral o mensual del ejercicio por el sujeto pasivo), 109, 110 (regularización de bienes de inversión durante el periodo de regularización o por la entrega de los mismos durante este periodo), 111 y 112 (regularización de las cuotas soportadas con anterioridad al inicio de las entregas de bienes o de las prestaciones de servicios, es decir, anteriores al comienzo de la actividad) de la LIVA, según corresponda, sin que ello implique la modificación de la cuota deducible registrada y, por tanto, no existe obligación de suministrar la información relativa a esta regularización.

- f) Periodo de liquidación en el que se registran las operaciones a que se refieren las facturas recibidas.

51. De acuerdo con las condiciones del Título VIII de la LIVA.

- g) En el caso de operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, deberá consignar el importe total de la operación.
- h) En el supuesto de las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial de las agencias de viaje deberá consignar el importe total de la operación.
- i) En el supuesto de operaciones de importación, se consignará la fecha de contabilización de la operación y el número del correspondiente documento aduanero.

Como cláusula de cierre, el apartado 4 del artículo 64 del RIVA establece que mediante Orden Ministerial se podrá determinar que, junto a lo anterior, se incluya aquella otra información con trascendencia tributaria de la que se refiere los artículos 33 a 36 del RGIT.

El mencionado desarrollo se contiene en el artículo 3 de la Orden Ministerial HFP/417/2017; precepto que, en primer lugar, señala la obligatoriedad de incluir toda la información prevista en el apartado 4 del artículo 64 del RIVA; y, en segundo lugar, la información con trascendencia tributaria a la que se refiere los mencionados artículos 33 a 36 del RGIT.

Con respecto a las especificaciones que sirvan para identificar tipologías de facturas se deberá informar, en su caso, de las siguientes:

- Si la factura es emitida en los términos a que se refieren los artículos 6 o 7 del REFA, que se refieren, como sabemos, al contenido de las facturas completas y simplificadas respectivamente. Las facturas con destinatario llevarán una marca específica que las identifique.
- Si el registro de facturación suministrado se corresponde con un asiento resumen de facturas en los términos a que se refiere el artículo 64.5 del RIVA.

El mencionado apartado 5 del artículo 64 del RIVA, admite la posibilidad de sustituir la anotación individualizada de las facturas recibidas por asientos resúmenes,

así como anotar en una misma factura en varios asientos correlativos cuando incluya operaciones que tributen a distintos tipos impositivos; todo ello siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: que comprenda las facturas recibidas en una misma fecha; que procedan de un único proveedor; que el importe total conjunto de las operaciones (IVA excluido) no exceda de 6.000 €; y que el importe de las operaciones documentadas en cada una de ellas no supere 500 euros, IVA excluido.

En cuanto a las menciones que han de constar en los citados asientos resúmenes serán las relativas a los números inicial y final de las facturas recibidas asignados por el destinatario, siempre que procedan de un único proveedor; la suma global de la base imponible correspondiente a cada tipo impositivo; la cuota impositiva global; y si las operaciones se han efectuado conforme al RECC se incluirá además las fechas del pago, parcial o total de la operación, con indicación por separado del importe correspondiente, en su caso, e indicación del medio de pago por el que se satisface el importe parcial o total de la operación⁵².

- En el caso de importaciones, se deberá informar del documento de aduanas, incluyendo el número del Documento Único Aduanero (en adelante DUA) en el que se liquida el IVA.
- Fecha en la que se produce el registro contable de la factura, justificable contable o del DUA.

Por otro lado, estaría la información con transcendencia tributaria a que se refieren los artículos 33 a 36 del RGIT, referida a la declaración anual de operaciones con terceras personas

52. Menciones, como sabemos, a que se refiere el apartado 2 del artículo 61 decies de la LIVA.

(Modelo 347), en la que la Orden Ministerial HFP/417/2017⁵³ establece que se debe identificar la siguiente información:

- Las facturas correspondientes a operaciones de arrendamiento de locales de negocios.
- Las agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena, expidiendo las facturas a que se refiere la disposición adicional cuarta del REFA, en concepto de compras deberán informar de las prestaciones de servicios de transportes de viajeros y de sus equipajes por vía aérea a que se refiere el apartado 7.b) de dicha disposición adicional.
- Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales, las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales, las mutualidades de previsión social, las demás entidades públicas incluidas las gestoras de la Seguridad Social, los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales⁵⁴ deben informar de las adquisiciones de bienes o servicios al margen de cualquier actividad empresarial o profesional que, en su conjunto, para cada una de aquellas, haya superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente⁵⁵.
- Las entidades aseguradoras deberán informar de las operaciones de seguros superiores a 3.005,06 euros durante el año natural, en los términos previstos en los artículos 32 c) y 33.1 y 33.2.i) del RGIT, sin perjuicio de la información a suministrar por las facturas recibidas.
- Las entidades a las que se aplica la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal y las entidades privadas de carác-

53. Modificada por la Orden HAC/1089/2020, de 22 de febrero.

54. Personas o entidades a que se refiere el artículo 94.1 y 2 de la Ley General Tributaria.

55. Términos previstos en el artículo 33.3 del RGIT.

ter social del artículo 20 tres de la LIVA deben informar de las adquisiciones de bienes o servicios al margen de cualquier actividad empresarial o profesional, salvo las operaciones de suministro de agua, energía eléctrica y combustible y las derivadas de seguros.

La información correspondiente a los guiones dos y cuatro deberá suministrarse con carácter anual durante los primeros 30 días del mes de enero siguiente al ejercicio al que se refieran de forma agrupada respecto de cada una de las personas o entidades con las que se hubieran efectuado las citadas operaciones conforme a los criterios de imputación temporal previstos en el artículo 35 del RGIT.

El envío de toda la información con trascendencia tributaria que acabamos de analizar, y que incluye las operaciones correspondientes a todo el ejercicio, se suministrará en la Sede electrónica de la AEAT conforme al formato y diseño que aparece en la Orden Ministerial HFP/417/2017 que regula el SII, y que analizaremos más detenidamente en otro apartado posterior. No obstante, podemos adelantar que se realizará mediante dos métodos: de un lado, un servicio web, con un número máximo de registros de facturación por envío; y de otro, un formulario web que permite el suministro de los registros de facturación de manera individualizada. En el momento del suministro, la AEAT responde con un mensaje que contiene la relación de los registros aceptados, rechazados o aceptados con errores, en los términos previstos en el artículo 7 de la Orden Ministerial HFP/417/2017.

Señalar, además, que si el empresario o profesional ha comenzado a aplicar el SII desde una fecha diferente al primer día del año natural quedará obligado a remitir los registros de facturación del periodo anterior a dicha fecha correspondientes al mismo año natural, debiendo contener la información de las operaciones realizadas durante este periodo que deban ser anotadas en el libro registro de facturas recibidas, identificando que se trata de operaciones correspondientes al periodo de tiempo inmediatamente anterior a la inclusión en el SII; y en

donde el plazo para remitir los registros de facturación correspondientes a este periodo será el comprendido entre el día de la inclusión y el 31 de diciembre del ejercicio en que se produzca la misma.

III. LIBRO REGISTRO DE BIENES DE INVERSIÓN

Para los sujetos pasivos acogidos al SII, la introducción de este sistema de gestión ha supuesto que la llevanza del libro registro de bienes de inversión también se efectúe a través de la Sede electrónica de la AEAT; libro registro que se encuentra regulado en el artículo 65 del RIVA, y que es llevado sólo por aquellos sujetos pasivos del IVA que estén sometidos a la regla de la prorrata, ya que son los que han de practicar la regularización de cuotas soportadas por bienes de inversión conforme a lo dispuesto en los artículos 107 a 110 de la LIVA.

1. Plazo para el suministro de la información

Para el caso de los sujetos pasivos que apliquen el SII, el apartado 6 del artículo 65 del RIVA especifica que la llevanza de este libro registro deberá realizarse a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro electrónico de los registros de facturación, debiendo remitirse la totalidad de los registros dentro del plazo de presentación de la autoliquidación correspondiente al último periodo de liquidación de cada año natural, es decir, hasta el día 30 de enero del año siguiente.

Hay que tener en cuenta que el libro registro de bienes de inversión incluirá las anotaciones correspondientes a todo el ejercicio; por lo tanto, los sujetos pasivos que hayan comenzado a aplicar el SII desde una fecha diferente al primer día del año natural aplicarán el mismo criterio que los sujetos pasivos que aplicaban el SII desde el primer día del año natural.

Sin embargo, aquellos sujetos pasivos que causen baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores (en lo sucesivo CEPR), deben proceder a la remisión de los registros de

facturación dentro del plazo de presentación correspondiente a la última autoliquidación del impuesto a la que esté obligado el sujeto pasivo a presentar, salvo en los supuestos de baja de oficio en el censo⁵⁶, en cuyo caso el plazo de presentación será el correspondiente al último periodo de liquidación de cada año natural, durante el mes de enero del año siguiente.

2. Contenido de la información a suministrar

La información que debe contener el libro registro de bienes de inversión y que debe suministrarse en la Sede electrónica de la AEAT, será la siguiente:

1. El registro individualizado de los bienes adquiridos por el sujeto pasivo calificados como de inversión, de acuerdo con el artículo 108 de la LIVA.

Para que un bien sea considerado de inversión en el ámbito del IVA, son necesarios los requisitos siguientes:

- Ha de tratarse de un bien corporal, siendo irrelevante que se trate de un bien mueble, inmueble o semoviente, pero en todo caso corporal. Esto hace que los incorpóreos o derechos queden excluidos de esta consideración en todo caso.
- Debe generar ingresos mediante su explotación, no mediante su transmisión a terceros.
- La intención con la que se adquirió ha de ser su utilización en la actividad empresarial durante al menos un año. Se trata de los bienes que se usan en la actividad empresarial o profesional de modo permanente, esto es, que no forman parte de su circulante o existencias.
- Debe tener un valor de adquisición superior a 3.005,06 euros, IVA no incluido⁵⁷.

56. Previstos en el artículo 146 del RGIT.

57. Con este límite se pretende evitar la práctica de engorrosas de regularizaciones de muy escaso importe.

2. Los datos suficientes para identificar de forma precisa las facturas y documentos de aduanas correspondientes a cada uno de los bienes de inversión asentados.
3. Para cada uno de los bienes, la fecha del comienzo de utilización, prorrateo anual definitiva y la regularización anual, si procede, de las deducciones practicadas.
4. En el caso de entrega de bienes de inversión durante el periodo de regularización, se procederá a la baja del bien del libro registro, anotando una referencia precisa al asiento del libro registro de facturas expedidas relativo a dicha entrega, así como la regularización de la deducción efectuadas con motivo de la misma⁵⁸.

En consonancia con lo aseverado, en los casos de entregas de bienes de inversión durante el periodo de regularización se efectuará una regularización única por el tiempo de dicho periodo que quede por transcurrir; debiéndose practicar incluso en el supuesto de que en los años anteriores no hubiera sido de aplicación la regla de prorrateo.

Es por ello que, en este caso, la regularización deben realizarla también aquellos sujetos que no están obligados a aplicar la regla de la prorrateo, debiendo efectuarse cuando se produzca la venta del bien, normalmente inmuebles, durante el periodo de regularización esté sujeta y exenta, y por la adquisición se hubieran deducido la cuota soportada el empresario o profesional adquirente que ahora transmite el bien.

El envío de toda la información con trascendencia tributaria que acabamos de analizar, y que incluye las operaciones correspondientes a todo el ejercicio, se suministrará en la Sede electrónica de la AEAT conforme al formato y diseño que aparece en la Orden Ministerial HFP/417/2017 que regula el SII, y que analizaremos más detenidamente en otro apartado posterior. No obstante, podemos adelantar que se realizará mediante dos métodos: de un lado, un servicio web, con un número

58. De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 110 de la LIVA.

máximo de registros de facturación por envío; y de otro, un formulario web que permite el suministro de los registros de facturación de manera individualizada. En el momento del suministro, la AEAT responde con un mensaje que contiene la relación de los registros aceptados, rechazados o aceptados con errores, en los términos previstos en el artículo 7 de la Orden Ministerial HFP/417/2017.

IV. LIBRO REGISTRO DE DETERMINADAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS

El libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias, regulado en el artículo 66 del RIVA, tiene por objeto la anotación de ciertas operaciones que, sin suponer transmisiones, requieren un cierto control por parte de la Administración tributaria, ya que implican el movimiento de ciertos bienes entre diferentes Estados de la Unión Europea por los sujetos pasivos que intervengan en las mismas, por lo que se obliga a su registro en el mismo; por tanto, el libro registro deberá permitir determinar la situación de los bienes a que se refieren las operaciones reflejadas en el mismo hasta tanto no tenga lugar el devengo de las entregas o adquisiciones intracomunitarias.

En concreto, las operaciones que deben ser anotadas en el libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias son, en primer lugar, el envío y recepción de bienes muebles para la realización de los informes periciales y trabajos mencionados en el artículo 70.Uno.7º, letra b) de la LIVA, es decir, bienes recibidos en el TAI (sin referencia alguna a bienes enviados al territorio de otros Estados), para la realización de informes periciales (tasaciones) y demás ejecuciones de obra, a condición de que los mismos hayan sido remitidos por otros sujetos pasivos (empresarios o profesionales), o por su cuenta, que se encuentren identificados a los efectos del IVA en otros Estados miembros de la Unión Europea, procediéndose posteriormente a su envío una vez realizado el informe o los trabajos sobre los bienes muebles.

De igual modo, también deben ser anotadas en el libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias las transferencias de bienes entre Estados miembros que den lugar a las entregas contempladas en el artículo 9, apartado 3º, de la LIVA, es decir:

- Las transferencias intracomunitarias de bienes o auto-consumos intracomunitarios, efectuadas por un sujeto pasivo de un bien corporal de su empresa con destino a otro Estado miembro, para afectarlo a las necesidades de aquella en este último, y las operaciones de signo contrario.
- La prestación de un servicio para el sujeto pasivo, que tenga por objeto informes periciales o trabajos efectuados⁵⁹ sobre dichos bienes en el Estado de llegada de la expedición o del transporte de los mismos, siempre que estos, después de los mencionados servicios, se reexpidan con destino al sujeto pasivo en el territorio de aplicación del impuesto. A diferencia de la regla anteriormente mencionada del artículo 70.Uno.7º letra b) de la LIVA, en la que los destinatarios no tenían la condición de empresarios o profesionales o no actuaban como tales, en esta operación que estamos describiendo de la letra e) del apartado 3º del artículo 9 de la LIVA se refleja la prestación de servicios entre empresarios o profesionales establecidos uno en el TAI, que es quien envía el bien, y el prestador en el territorio de otro Estado miembro, que es quien lo recibe, localizándose la operación de acuerdo con la regla general del artículo 69.Uno.1º de la LIVA.
- La utilización temporal de dichos bienes, en el territorio del Estado miembro de llegada de la expedición o del

59. Entre los citados trabajos se comprenden las reparaciones y las ejecuciones de obra que puedan calificarse de prestaciones de servicios de acuerdo con el artículo 11 de la LIVA.

transporte de los mismos, en la realización de prestaciones de servicios efectuadas por el sujeto pasivo establecido en el TAI.

- La utilización temporal de los mencionados bienes, por un periodo que no exceda de 24 meses, en el territorio de otro Estado miembro en el interior del cual la importación del mismo bien procedente de un país tercero para su utilización temporal se beneficiaría del régimen de importación temporal con exención total de los derechos de importación.

Y, finalmente, deberán anotarse las adquisiciones intracomunitarias previstas en el artículo 16, apartado 2º, de la LIVA, es decir, la afectación a las actividades de un empresario o profesional desarrolladas en el TAI de un bien expedido o transportado por ese empresario, o por su cuenta, desde otro Estado miembro en el que el referido bien haya sido producido, extraído, transformado, adquirido o importado por dicho empresario o profesional en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional realizadas en el territorio de este último Estado miembro.

1. Plazo para el suministro de la información

El suministro de la información de las facturas se realizará en el plazo de cuatro días naturales, para cuyo cómputo se excluyen los sábados, los domingos y los festivos nacionales, por lo que festivos autonómicos y locales entran dentro del plazo.

Este plazo para suministrar la información se computará de la manera que sigue:

- En el caso de envío o transferencias de bienes desde el TAI del impuesto, desde el momento de inicio de la expedición o transporte.
- En el supuesto de la recepción de bienes o adquisiciones intracomunitarias, desde el momento de la recepción de los bienes a que se refieren las operaciones.

- En las operaciones a las que sea de aplicación el RECC en los plazos anteriores, como si a dichas operaciones no les hubiera sido de aplicación el mencionado régimen, sin perjuicio de los datos que deban suministrarse en el momento en que se efectúen los cobros o pagos totales o parciales de las operaciones.
- Las rectificaciones registrales a que se refiere el artículo 70 del RIVA deberán informarse antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo al que se refiera la declaración en la que deban tenerse en cuenta.

2. Contenido de la información a suministrar

La información a suministrar en la Sede electrónica de la AEAT será la general que debe contener este libro registro de determinadas operaciones comunitarias, sin que exista especialidad alguna por la forma de llevarlo.

De esta manera, en el supuesto de envíos o recepción para realizar operaciones periciales y transferencias procedentes de otro Estado miembro que pertenezcan al sujeto pasivo, se detallarán:

- La operación y fecha de la misma.
- La descripción de los bienes objeto de la operación con referencia, en su caso, a su factura de adquisición o título de posesión.
- Otras facturas o documentos relativas a las operaciones de que se trate.
- Identificación del destinatario o remitente, indicando su NIF/IVA, razón social y domicilio.
- El Estado miembro de origen o destino de los bienes.
- El plazo que, en su caso se haya fijado para la realización de las operaciones mencionadas.

En el caso de ventas de bienes en consigna, habrá que distinguir entre los datos que debe hacer constar el vendedor de

los que debe hacer constar el comprador. Empezando por aquel, deberá hacer constar los siguientes datos:

- Estado miembro de origen de los bienes y la fecha de expedición de los mismos.
- NIF/IVA intracomunitario del comprador al que van destinados los bienes, asignado por el Estado miembro de llegada.
- Estado miembro de llegada de los bienes, el NIF/IVA intracomunitario del depositario cuando este es distinto del comprador, la dirección del almacén y la fecha de llegada de los bienes al almacén.
- NIF/IVA intracomunitario del empresario o profesional que sustituye al comprador al que inicialmente fueron destinados los bienes.
- Descripción, base imponible, cantidad y precio unitario de los bienes transferidos, fecha en que tuvieron lugar las condiciones que motivaron dicha transferencia de bienes y el motivo por el que se ha producido.
- Descripción, cantidad y valor de los bienes devueltos, así como la fecha de la devolución.

Con respecto al comprador, éste deberá hacer constar los siguientes datos:

- NIF/IVA intracomunitario del vendedor que transmita los bienes en el marco de un acuerdo de venta de bienes en consignación.
- Descripción y cantidad de los bienes enviados.
- Fecha de llegada al almacén.
- Descripción, base imponible, cantidad y precio unitario de los bienes adquiridos y fecha en que se realiza la adquisición intracomunitaria de bienes.
- Descripción, y cantidad de los bienes que son retirados del almacén por el vendedor y dejan de estar a su disposición, así como la fecha en que aquellos se retiran.

- Descripción y cantidad de los bienes destruidos o desaparecidos del almacén y la fecha en que se produce o se descubre la destrucción, pérdida o robo de los bienes.

No obstante lo anterior, el comprador solo deberá anotar los datos referentes a NIF/IVA intracomunitario del vendedor que transmita los bienes en el marco de un acuerdo de venta de bienes en consignación, la descripción y cantidad de los bienes enviados, y la descripción, base imponible, cantidad y precio unitario de los bienes adquiridos y fecha en que se realiza la adquisición intracomunitaria de bienes, cuando los bienes se expidan o transporten para su depósito a un empresario o profesional distinto de él mismo.

Los sujetos pasivos que hayan comenzado a aplicar el SII desde una fecha diferente al primer día del año natural quedarán obligados a remitir los registros de facturación del periodo anterior a dicha fecha correspondientes al mismo año natural y deberán contener la información de las operaciones realizadas durante este periodo que deban ser anotadas en el libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias, identificando que se trata de operaciones correspondientes al periodo de tiempo inmediatamente anterior a la inclusión en el SII. El plazo para remitir los registros de facturación correspondientes a este periodo será el comprendido entre el día de la inclusión y el 31 de diciembre del ejercicio en que se produzca la misma.

El envío de toda la información con trascendencia tributaria que acabamos de analizar, y que incluye las operaciones correspondientes a todo el ejercicio, se suministrará en la Sede electrónica de la AEAT conforme al formato y diseño que aparece en la Orden Ministerial HFP/417/2017 que regula el SII, y que analizaremos más detenidamente en otro apartado posterior. No obstante, podemos adelantar que se realizará mediante dos métodos: de un lado, un servicio web, con un número máximo de registros de facturación por envío; y de otro, un formulario web que permite el suministro de los registros de facturación de manera individualizada. En el momento del su-

ministro, la AEAT responde con un mensaje que contiene la relación de los registros aceptados, rechazados o aceptados con errores, en los términos previstos en el artículo 7 de la Orden Ministerial HFP/417/2017.

V. LIBROS REGISTRO EN EL SUPUESTO DE TENER VARIOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES EN EL TERRITORIO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO

El artículo 64 del RIVA, en su apartado 4, dispone que los empresarios o profesionales que sean titulares de diversos establecimientos situados en el TAI pueden llevar los cuatro libros registro generales que se han examinado con anterioridad en el domicilio fiscal, así como esos mismos cuatro libros registro en cada uno de los establecimientos, en los que anotarán, por separado, las operaciones efectuadas desde dichos establecimientos, siempre que los asientos resúmenes de éstos se trasladen a los correspondientes libros registro generales.

No obstante, para aquellos sujetos que, bien obligatoria o voluntariamente, queden acogidos al SII, el apartado 6 del artículo 62 del RIVA dispone que se llevarán unos únicos libros registros y en ellos se anotarán las operaciones de todos los establecimientos situados en el TAI. Ello implica que los sujetos pasivos que apliquen el sistema del SII quedan excluidos de realizar los asientos en la forma expuesta en el apartado 4 del artículo 64 del RIVA, al aludirse expresamente en este apartado 6 del artículo 62 del RIVA a esta exclusión.

REGÍMENES ESPECIALES DEL IVA EN EL SII

I. RÉGIMEN ESPECIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

De acuerdo con los artículos 13.3 y 16.1 del REFA no hay obligación de expedir factura por las operaciones realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades por las que tributen en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. Además, el artículo 62.6 del RIVA, al referirse exclusivamente al artículo 47.2 del RIVA, excluye del SII el libro registro equivalente al libro de facturas recibidas que deben llevar los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial en el que anotan las operaciones comprendidas en el mismo, por lo que aun acogándose al SII, no deberán suministrar información al respecto.

No obstante, aquellos sujetos pasivos que realizan otras actividades por las que se apliquen los regímenes simplificado o del recargo de equivalencia, deben llevar el libro registro de facturas recibidas, anotando con la debida separación las facturas que correspondan a las adquisiciones de cada sector diferenciado de actividad, incluso las referentes al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. Por tanto, pueden estar acogidos al SII y solo tendrán que suministrar información del libro registro de facturas recibidas.

Además, cuando los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca también realicen actividades a las que les sea aplicable cualquier régimen distinto a los regímenes simplificado o recargo de equivalencia, deben cumplir las obligaciones formales establecidas con carácter general o específico en el RIVA y, por tanto, podrán aplicar el SII.

En todo caso, en el libro registro de facturas recibidas deberán anotarse con la debida separación las facturas relativas a las adquisiciones correspondientes a actividades a las que sea aplicable el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.

II. RÉGIMEN ESPECIAL DE RECARGO DE EQUIVALENCIA

Conforme al artículo 3.1.b) del REFA no existe obligación de expedir facturas para las operaciones realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades a las que se aplica el régimen especial del recargo de equivalencia; por lo que no existiendo la citada obligación, los campos de registro correspondientes no habrán ni podrán ser suministrados a la AEAT a través del SII.

En lo que a los libros registro se refiere, hay que tener en cuenta que, conforme al artículo 61.2 del RIVA, los sujetos pasivos a los que sea aplicable este régimen especial no están obligados a llevar libros registro contables en relación con el IVA. Sin embargo, se exceptúa de lo anterior, en primer lugar, los empresarios que realizan otras actividades a las que sean aplicables el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca o el régimen simplificado, pues deberán llevar el libro registro de facturas recibidas, anotando con la debida separación las facturas que correspondan a adquisiciones correspondientes a cada sector diferenciado de actividad, incluso las referentes al régimen especial del recargo de equivalencia; por lo que pueden estar acogidos al SII e informar únicamente del libro registro de facturas recibidas.

Y, en segundo lugar, los empresarios que realicen operaciones u otras actividades a las que les sean aplicables el régimen

general del IVA o cualquier otro de los tres regímenes especiales descritos con anterioridad, deberán cumplir respecto de ellas las obligaciones formales establecidas con carácter general o específico en el RIVA; por lo que puede acogerse al SII.

En todo caso, dispone igualmente la norma, en el libro registro de facturas recibidas deberán anotarse con la debida separación las facturas relativas a adquisiciones correspondientes a actividades a las que sea aplicable el régimen especial del recargo de equivalencia.

III. RÉGIMEN ESPECIAL DE BIENES USADOS

Además de los libros registro de facturas expedidas y recibidas que prevé con carácter general el artículo 62 del RIVA, el artículo 51 del RIVA impone a los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de bienes usados otros dos libros registro de naturaleza distinta a los anteriores.

Así, en primer lugar, aquellos sujetos pasivos que aplican el régimen de determinación de la base imponible mediante el margen del beneficio de cada operación deben llevar un libro registro específico en el que se anotarán, de manera individualizada y con la debida separación, cada una de las adquisiciones, importaciones y entregas, realizadas por el sujeto pasivo, a las que resulte aplicable la determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio de cada operación. Dicho libro deberá reflejar los datos que se señalan a continuación:

- Descripción del bien adquirido o importado.
- Número de factura o documento de compra o documento de importación de dicho bien.
- Precio de compra.
- Número de la factura expedida por el sujeto pasivo con ocasión de la transmisión de dicho bien.
- Precio de venta.
- IVA correspondiente a la venta o, en su caso, indicación de la exención aplicada.

- Indicación, en su caso, de la aplicación del régimen general en la entrega de los bienes.

Y, en segundo lugar, aquellos sujetos pasivos que apliquen el régimen de determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio global deben llevar un libro registro específico, distinto del anterior, en el que se anotarán las adquisiciones, importaciones y entregas, realizadas por el sujeto pasivo durante cada periodo de liquidación, a las que resulte aplicable la determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio global. Este libro deberá reflejar los siguientes datos:

- Descripción de los bienes adquiridos, importados o entregados en cada operación.
- Número de factura o documento de compra o documento de importación de los bienes.
- Precio de compra.
- Número de factura emitida por el sujeto pasivo con ocasión de la transmisión de los bienes.
- Precio de venta.
- Indicación, en su caso, de la exención aplicada.
- Valor de las existencias iniciales y finales correspondientes a cada año natural, a los efectos de practicar la regularización prevista en el artículo 137.dos de la LIVA.

Ahora bien, aquellos sujetos pasivos acogidos al SII deben llevar, a través de la sede de la AEAT, los libros registro del artículo 62 del RIVA, pero no los específicos del régimen especial de bienes usados fijados en el artículo 51 del RIVA; por lo que no es obligatoria la transferencia de los datos adicionales que imponen las normas reguladoras de los mismos a los sujetos pasivos que se acojan a ellos, cuando resultan trascendentes para el ejercicio del control pretendido con este sistema.

En las facturas expedidas, en el supuesto de aplicar el régimen especial de ventas, los sujetos pasivos acogidos a este régimen deben remitir factura en la que se haga constar en ellas

la mención «régimen especial de los bienes usados», y no consignando separadamente la cuota del IVA repercutida al entenderse comprendida en el precio total de la operación, por lo que no puede deducirse cuota alguna del IVA por parte del destinatario de la operación, aunque sea empresario o profesional a efectos del impuesto. Por tanto, en la información que se facilitará a través de SII no se anotará el concepto del IVA y solo aparecerá el importe total de la factura.

Respecto de las facturas recibidas, los sujetos pasivos, cuando adquieran bienes a particulares, es decir, a quienes no tienen la condición de empresarios o profesionales que actúan como tales, deben expedir un documento que justifique cada una de esas adquisiciones, que no puede ser una factura sino un documento de compra que debe ser firmado por el transmitente o vendedor, conteniendo los datos y requisitos a que se refiere el artículo 6.1 del REFA; documento justificativo en el que no puede hacer constar ninguna cantidad en concepto de IVA. Además, deben anotarse en el libro registro específico del régimen al que anteriormente nos referimos. Estamos, pues, en presencia de justificantes contables de las operaciones recibidas por los empresarios que están acogidos a este régimen y, como tales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.1 del RIVA, deben anotarse en el libro de facturas recibidas, por lo que será obligatorio el suministro de información de estos documentos a través de la Sede electrónica de la AEAT. Ahora bien, cuando estos justificantes hayan sido emitidos por personas o entidades que no tienen la condición de empresarios o profesionales, no podrá suministrarse el número y, en su caso, serie de la factura, pues estos documentos no tienen naturaleza de factura.

Por su parte, en virtud del artículo 139 de la LIVA, los sujetos pasivos revendedores no pueden deducir las cuotas del IVA soportadas en la adquisición o importación de los bienes que a su vez sean transmitidos por aquellos en virtud de entregas sometidas a este régimen especial, por lo que en el libro de facturas recibidas se hará constar que la cuota deducible es de cero euros y se informará así en el SII.

Y, por último, los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de bienes usados que soporten cuotas del IVA en la adquisición o importación de los objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, deben anotar las facturas en el libro registro según las reglas generales. Sin embargo, y en virtud del artículo 98.Cuatro de la LIVA, el derecho a la deducción nace en el momento del devengo en la entrega de los bienes; por tanto, en estos casos, el suministro de la información debe hacerse en el momento de la recepción del documento acreditativo de la operación, pero no se pueden deducir las cuotas hasta el momento del devengo del impuesto correspondiente a las entregas de dichos bienes, produciéndose un desfase entre la información del SII y la autoliquidación.

IV. RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

Recordemos, que por exigencia del artículo 6.1.n) del REFA, en las facturas en las que se documenten operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial deberá hacerse constar la mención «régimen especial de las agencias de viaje»; indicación que no sólo ha de hacerse constar en factura, sino que debe proporcionarse igualmente a la AEAT a través del SII⁶⁰, especificándose de este modo que la factura expedida está documentando una operación a la que se aplica el citado régimen especial.

Respecto a las facturas expedidas, los sujetos pasivos a éste régimen pueden renunciar al mismo cuando los destinatarios sean empresarios o profesionales que tengan derecho a la deducción o a la devolución del IVA⁶¹; por lo que en este supuesto, las agencias de viaje, como sujetos pasivos, expedirán las facturas de acuerdo con la reglas generales de facturación.

60. Tal y como dispone el artículo 63.3 del RIVA.

61. Artículo 147 de la LIVA.

En relación al libro registro de facturas recibidas, de conformidad con el artículo 53 del RIVA, los sujetos pasivos acogidos a este régimen deben anotar en él, con la debida separación, las facturas recibidas correspondientes a las adquisiciones de bienes o servicios efectuadas directamente en interés del viajero. Ahora bien, las cuotas soportadas no son deducibles, circunstancia que debe hacerse constar en el libro⁶².

Por último, el derecho a la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas en la adquisición o importación de los bienes y servicios que, efectuadas para la realización del viaje, redunden directamente en beneficio del viajero y se destinan a la realización de una operación respecto de la que no resulte aplicable el régimen especial, nacerá en el momento en el que se devengue el impuesto correspondiente a dicha operación⁶³; por lo que al igual que sucede con el régimen especial de bienes usados, el suministro de la información debe hacerse en el momento de la recepción del documento acreditativo de la operación pero no serán deducibles las cuotas hasta el momento del devengo del impuesto correspondiente a las entregas de dichos bienes y, por tanto, la información del SII no coincidirá con la autoliquidación.

V. RÉGIMENES ESPECIALES PARA LOS SERVICIOS PRESTADOS A DISTANCIA A PARTICULARES

Los artículos 163 septiesdecies y siguientes de la LIVA son los encargados de regular los regímenes especiales aplicables a ciertos servicios prestados a distancia a particulares tales

62. Se trata de una particularidad del régimen que tiene plasmación en este libro y que, al estar comprendido dentro de los generales del artículo 62 del RIVA, en el caso de llevar el libro registro a través de la Sede electrónica de la AEAT, dicha información deberá suministrarse también a la Administración tributaria.

63. Artículo 98.Cinco de la LIVA.

como las telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y servicios prestados por vía electrónica.

En estos casos, hay que distinguir entre la facturación para los operadores no establecidos en la Unión Europea de los que sí lo están. Así, con respecto a la facturación de los primeros, se obliga a la expedición de factura cuando los destinatarios sean residentes en el TAI, supuesto que el operador haya elegido a España como Estado de identificación para la aplicación del régimen especial⁶⁴. Y, con respecto a los operadores establecidos en la Unión Europea, pero no en el Estado de consumo, no se dispone ninguna obligación de tener similar para operadores cuyo Estado de identificación sea España⁶⁵.

Con cualquiera de las premisas expuestas, parece que la aplicación del SII está reversada al primer supuesto, sea obligatoria por volumen de operaciones o se opte voluntariamente por él; pues la segunda de las premisas, al no existir obligación de expedición de factura, tampoco hay campos de registro de los que informar a la AEAT.

En cualquier caso, y en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 163 noniesdecies y duovicies de la LIVA, el artículo 61 quinquiesdecies del RIVA obliga a los empresarios o profesionales que apliquen estos regímenes especiales a llevar un libro registro de las operaciones incluidas en los mismos, con el detalle suficiente como para que la Administración tributaria del Estado miembro de consumo pueda comprobar los datos de las declaraciones presentadas, supuesto que sea España el Estado de identificación; registro que a tal efecto deberá contener la siguiente información:

- Estado miembro de consumo en el que se presta el servicio.
- Tipo de servicio prestado.
- Fecha de prestación del servicio.

64. Artículo 163 noniesdecies.uno.e) de la LIVA.

65. Artículo 164 duovicies de la LIVA.

- Base imponible en la que se indique la moneda utilizada.
- Cualquier aumento o reducción posterior de la base imponible.
- Tipo de IVA aplicado.
- Importe adeudado del impuesto con indicación de la moneda utilizada.
- Fecha e importe de los pagos recibidos.
- Anticipo recibido
- Datos de la factura, en caso de que se haya emitido.
- Nombre del cliente, si se dispone del mismo.
- Información utilizada para determinar el lugar de establecimiento del cliente, o su domicilio o residencia habitual.

Se estaría, por tanto, ante una obligación que es independiente a la de llevar los libros a que alude el artículo 62 del RIVA, por lo que en el SII sólo se suministrarán los datos exigidos para estos libros, y no la del registro específico previsto para estos regímenes en el artículo 61 quinquiesdecies del RIVA.

VI. RÉGIMEN ESPECIAL DEL GRUPO DE ENTIDADES

Cuando se aplica el REGE la expedición de factura va a depender sustancialmente del nivel porque se opte. Así, si el nivel por el que se opta es el básico no habrá incidencia alguna, por lo que no se debe hacer constar ninguna particularidad en la factura ni especificarse información adicional específica en el suministro de los campos de registro a la AEAT a través del SII.

Sin embargo, cuando el nivel que se aplica es el avanzado, y por referencia a las operaciones intragrupo, la entidad dominante debe disponer de un sistema de información analítica cuyo contenido viene recogido en el artículo 61 quinquies del RIVA. Por tanto, no se trata de un libro registro, ya que la entidad dominante que aplique el SII solo va a suministrar los datos de las facturas expedidas y recibidas por las distintas entidades del grupo y de los que quede constancia en los libros registro obligatorios.

Debe destacarse que, en las operaciones intragrupo que se realicen entre entidades que apliquen el nivel avanzado deben documentarse en factura, la cual debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 6 del REFA, en donde como base imponible de estas operaciones se hará constar tanto la que resulta de aplicar las reglas especiales del régimen que contiene el artículo 163 octies.Uno de la LIVA, así como también la que resulte de aplicar las reglas contenidas en los artículos 78 y 79 de la LIVA.

Pero además, las facturas expedidas por la realización de operaciones intragrupo en el nivel avanzado deben expedirse en serie especial, así como su consignación por separado, en su caso, en el libro registro de facturas expedidas.

Por tanto, y como tuvimos oportunidad de analizar, al ser estos datos señalados con anterioridad los que deben figurar en la factura y de anotación obligatoria en el libro de registro de facturas expedidas, deberá suministrarse esta información a la AEAT a través del SII⁶⁶.

66. Tal y como se especifica en la letra f) del apartado 3 del artículo 63 del RIVA.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

De conformidad con los artículos 79 a 81 del RGIT, el suministro de información a través del SII podrá ser efectuado bien por el propio sujeto pasivo titular de los libros registro, o bien por un tercero que actúe en su representación, bajo las siguientes condiciones: si el suministro lo realiza el sujeto pasivo titular de los libros registro, éste deberá disponer de NIF y estar identificado, con carácter previo a la presentación, en el Censo de Obligados Tributarios⁶⁷; en donde el suministro de los registros de facturación puede realizarse, con carácter general, mediante un certificado electrónico reconocido, que podrá ser asociado al DNI-e, o cualquier otro certificado electrónico reconocido admisible por la AEAT. Y si, por el contrario, el suministro lo realiza por representante o apoderado debidamente autorizado será éste quien deberá disponer del certificado electrónico reconocido. No obstante lo anterior, si el sujeto pasivo titular de los libros o su apoderado son personas físicas y realizan el suministro a través de formulario web, pueden utilizar además del certificado el sistema Cl@ve PIN⁶⁸.

67. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del RGIT.

68. Regulado por Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se aprueba Cl@ve, la plataforma común del Sector Público Administrativo

Tal y como señalan tanto el artículo 62.6 del RIVA como el artículo 7 de la Orden Ministerial HPF/417/2017, el suministro electrónico de los registros de facturación se realizará a través de cualquiera de los siguientes sistemas habilitados en la sede electrónica de la AEAT:

- Mediante los servicios web basados en el intercambio de mensajes en formato XML (comunicación máquina a máquina), en donde cada uno de estos mensajes contendrá un número máximo de registros de facturación por envío de 10.000 registros. La estructura del envío de la información tendrá una cabecera común con la información del titular de cada libro registro, así como la información del ejercicio y periodo en el que se registran dichas operaciones, a la que le acompañará un bloque con el contenido de las facturas.
- Mediante la utilización del formulario web, opción dirigida a empresas que realizan pocas operaciones, en la que se permite el suministro de los registros de facturación de forma individual, lo que supone la remisión, uno a uno, de los correspondientes registros de facturación. Señalar que la utilización de este formulario es compatible con la utilización del servicio web establecido, por lo que puede utilizarse el mismo para comunicar determinados registros correspondientes a operaciones puntuales o esporádicas realizadas por el sujeto pasivo.

Como puede observarse, sin ser necesario el suministro o envío de la propia factura o copia de las mismas, sino los detalles sobre la facturación, se configura en la AEAT los libros registro de IVA.

Recordemos que el proveedor que expide la factura tiene cuatro días para incorporar los datos al libro registro de factu-

ras expedidas del SII. Además, remitirá la factura a su cliente, ya sea por medios electrónicos, por correo o en mano, y cuando éste la recibe, debe contabilizarla en su registro contable y, a partir de aquí, tendrá cuatro días para incorporar los datos al libro registro de facturas recibidas del SII.

En el mismo momento del suministro electrónico de registros de facturación, la AEAT, a través de los servicios web, procederá a contestar de manera síncrona (prácticamente en el mismo momento de presentación) con un mensaje de respuesta que contendrá la relación de los registros de facturación aceptados, aceptados con errores y rechazados, junto con la identificación del motivo por el que han sido calificados de este modo⁶⁹:

- Aceptación completa por no existir errores en ninguna factura: en este supuesto el mensaje informático incorporará un Código Seguro de Verificación (denominado CSV) de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación como justificación del suministro de los registros de facturación presentados y aceptados. En el caso de que se utilice el formulario web previsto, la respuesta de la AEAT se emitirá de forma individual para cada registro incorporando un CSV por cada uno de los envíos.
- Aceptación parcial cuando existen facturas aceptadas y rechazadas o aceptadas con errores: igualmente, en este supuesto el mensaje informático incorporará un CSV de presentación como justificante del suministro de los registros de facturación presentados y aceptados; por tanto, y en relación con los registros que no han superado las validaciones, es necesario remitir un nuevo envío con los registros de facturación corregidos y que permita superar las validaciones establecidas.

69. El artículo 7.2 de la Orden Ministerial HFP/417/2017.

- Rechazo completo cuando todas las facturas han sido rechazadas: en este caso, no se devuelve ningún CSV, al haber sido rechazados todos los registros contenidos en el mensaje enviado por el sujeto pasivo, por lo que se deberán realizar las correcciones necesarias y proceder a su nueva presentación.

En aquellos supuestos en los que por razones de carácter técnico no fuera posible efectuar el suministro por internet en el plazo establecido reglamentariamente para cada registro de facturación, o cuando este suministro no pudiera contemplarse porque no fuera posible realizar la consulta de los registros de facturación previamente suministrados, dicho suministro podrá efectuarse durante los cuatro días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo.

Con respecto a la codificación de la información suministrada, indicar que los mensajes informáticos por medio de los que se realiza el suministro de los registros se ajustarán a los campos de registro en que se concreta el contenido de los mismos que figuran en el Anexo I de la Orden Ministerial HFP/417/2017⁷⁰, y su formato y diseño serán los que consten en la sede electrónica de la AEAT en internet.

Finalmente, señalar que una de las ventajas del SII es que, una vez suministrada la información, de forma casi inmediata, se procede a ejecutar el proceso de contraste de facturas, lo cual ofrece dos posibilidades que son las siguientes:

- En primer lugar, se comprueba, en el momento de presentar la factura, si esta es contrastable o no: si es contrastable se espera a que la contraparte envíe la información de la factura; y si es no contrastable, como su propio nombre indica, nunca va a ser contrastada po-

70. Tal y como ella misma especifica en los artículos 2.4, 4 y 8; Orden Ministerial que, recordemos, fue modificada por la Orden HAC/1089/2020.

- que, por ejemplo, el emisor o receptor no está en el SII, por lo que no se intenta nunca su cuadre.
- Una vez que la contraparte facilita la información, se puede dar las siguientes situaciones dentro de las facturas contrastables: si la factura no se localiza en el SII va a quedar en estado de no contrastada; pero si la factura se localiza en el SII, se comprueba si la información de ambas es correcta, por lo que si coinciden los criterios de contraste⁷¹ se considera contrastada; pero si no coinciden todos los criterios se considera parcialmente contrastada y se proporcionan los datos de contraste no coincidentes para su revisión.

71. Clave única (NIF del emisor, número de factura y fecha de expedición) que permite comprobar una factura en los libros registro del proveedor y cliente.

OBLIGACIONES FORMALES

El artículo 164 Uno 4º de la LIVA establece las obligaciones, para los sujetos pasivos del IVA de llevar la contabilidad y los registros que se establezcan reglamentariamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y demás normas contables, siendo el artículo 166 de la LIVA el que establece su finalidad, que no es otra que conocer los importes del impuesto soportado y repercutido, y los plazos en los que deben cumplirse.

Por su parte, los artículos 62, 68 bis y 69 del RIVA son los encargados de configurar el desarrollo de estas obligaciones y, en particular, del SII. En virtud de ellos, determinados empresarios y profesionales, a efectos del IVA, deberán llevar los libros registro obligatorios a través de la Sede electrónica de la AEAT.

Se establece así un desarrollo concreto y actualizado al desarrollo social y técnico de una obligación formal de llevar y conservar los libros y registros. En este sentido, las obligaciones formales son aquellas que, sin tener carácter pecuniario, se impone a los obligados tributarios para el buen desarrollo de los procedimientos tributarios, al permitir facilitar la gestión tributaria, a la par de cumplir con una función fundamental al aportar información a la AEAT; por lo que se podría decir, en este sentido, que el SII es una obligación formal derivada de la gestión del IVA.

Dentro del SII podemos indicar las siguientes obligaciones formales que los empresarios o profesionales acogidos al mismo deben cumplir.

El primero de ellos sería la declaración censal, tanto la de alta como la de modificación en el CEPR⁷², y que servirá para optar por la llevanza de los libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT⁷³; así como para revocar o modificar las solicitudes anteriores.

Además, cuando el empresario o profesional aplique el sistema de llevanza de los libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT, y la facturación sea emitida por el destinatario de las operaciones o un tercero⁷⁴, se establece la obligación de presentar una declaración censal para comunicar esta opción, la fecha a partir de la cual la ejercen y, en su caso, la renuncia a la misma y la fecha de efecto de esta opción; previsión ésta que resulta aplicable exclusivamente a estos sujetos pasivos, por lo que no afecta a aquellos que quedan excluidos o no apliquen de manera voluntaria el SII.

Finalmente, los sujetos pasivos que apliquen el SII van a quedar eximidos de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas (Modelo 347), la declaración informativa con el contenido de los libros registro⁷⁵ (Modelo 340) y la declaración resumen anual del IVA (Modelo 390), ya que toda la información ya se encuentra en los libros del SII.

72. Regulada en los artículos 9 y 10 del RGIT.

73. De acuerdo con lo previsto en el artículo 63.6 del RIVA.

74. En los términos del artículo 5.1 del REFA.

75. A que se refieren el artículo 62.1 del RIVA.

INFRACCIONES Y SANCIONES

El incumplimiento de las obligaciones que veíamos con anterioridad tiene una serie de consecuencias y, una de ellas, es la posible comisión de una infracción tributaria, lo cual nos lleva a este apartado de infracciones y sanciones, por lo que ineludiblemente debemos acudir al artículo 200 de la LGT⁷⁶, pues en él se encuentra la infracción por incumplir obligaciones contables y registrales.

1. Inexactitud u omisión de operaciones y utilización de cuentas con significado distinto

En primer lugar, constituye infracción tributaria grave, conforme a los apartados a) y b) del apartado 1 del artículo 200 de la LGT, la inexactitud u omisión de operaciones en la contabilidad o en los libros y registros exigidos por las normas tributarias, así como la utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponda, según su naturaleza, que dificulte la comprobación de la situación tributaria del obligado; que trasladado al ámbito del SII, la conducta infractora debe recon-

76. Dicho precepto, a lo largo de siete apartados desde la última redacción dada por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley General Tributaria, y de forma detallada, las conductas que constituyen infracción tributaria grave.

ducirse a la primera de ellas, es decir, a aquellas conductas omisivas o falsarias respecto del contenido de la información a incorporar desarrollado en los artículos 63.3 y 64.4 del RIVA, así como en la Orden HPF/417/2017.

Como podemos observar, la primera conducta, y aunque la LGT se refiera a la «inexactitud de operaciones», se trataría de una actuación en la que el empresario o profesional recoge operaciones que no existen o que, existiendo, se han realizado por un importe distinto al reflejado; no debiéndose interpretar, por tanto, como la existencia de errores o fallos en la contabilidad o en los libros.

Por su parte, la segunda conducta consiste en una omisión que puede cometerse a través de cualquiera de las formas de culpabilidad, y que básicamente consistente en no anotar en los libros o registros, los negocios, actos, operaciones o transacciones económicas que realice el empresario o profesional, con el objeto de ocultar a la AEAT la realidad de la empresa en lo que se refiere al volumen de operaciones que realiza, y por tanto, el nivel de ingresos que obtiene.

Nos encontramos, por ende, ante dos conductas preparatorias de una futura defraudación en la autoliquidación del impuesto, por lo que la sanción que se les va a asignar a las mismas, de conformidad con el apartado 3 del artículo 200 de la LGT, no es otra que una multa pecuniaria proporcional del 1% de los cargos, abonos o anotaciones omitidos, inexactos, falseados o recogidos en cuentas con significado distinto del que les corresponda, con un mínimo de 150 euros y un máximo de 6.000 euros.

2. Incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los libros y registros establecidos por las normas tributarias

La segunda conducta sancionable se encuentra en la letra c) del artículo 200 de la LGT constituyendo infracción tributaria grave incumplir la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los libros y registros establecidos por las normas tributa-

rias, así como los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados⁷⁷.

De conformidad con el apartado 3 del artículo 200 de la LGT, la sanción que le corresponderá a este tipo delictivo es la de una multa pecuniaria proporcional del 1% de la cifra de negocios del sujeto infractor en el ejercicio al que se refiere la infracción, con un mínimo de 600 euros.

Por su parte, el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario (en adelante RGRST)⁷⁸, en cuyo artículo 16.1 se establece que en estos casos será de aplicación las siguientes reglas:

- a) Si se trata de la contabilidad, se considerará la cifra de negocios del sujeto infractor en el ejercicio económico en el que no se hubiera llevado o del que no se conserven los mencionados libros, programas, ficheros, archivos o sistemas.
- b) Si se trata de los libros o registros exigidos por las normas tributarias, se considerará la cifra de negocios del sujeto infractor en el periodo impositivo o de liquidación en el que no se hubieran llevado o del que no se conserven los mencionados libros, registros, programas, ficheros, archivos o sistemas.

77. Señalar al respecto que esta conducta también se encuentra tipificada como delito en el artículo 310 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, al establecer el incumplimiento absoluto de la obligación de llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales en régimen de estimación directa de bases tributarias. Ello producirá problemas de concurso que deben solucionarse a favor de la prevalencia del tipo penal cuando concurran las circunstancias de que sea llevado a cabo por quienes determinen su rendimiento a través del régimen de estimación directa y que dicha actuación tenga carácter doloso.

78. Modificado por el Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el RGRST.

3. Retraso en la llevanza de los libro registro a través de la Sede electrónica de la AEAT

Por su parte, la letra g) del apartado 1 del artículo 200 de la LGT también va a considerar como infracción tributaria grave el retraso en la obligación de llevar los libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro de los registros de facturación en los términos establecidos reglamentariamente.

Nos encontramos ante un tipo infractor de referencia en el SII que nos obliga a tener en cuenta el plazo que se establecen en las normas de desarrollo de este particular sistema de suministro de información.

En este sentido, el artículo 69 del RIVA viene a establecer, como principio general, que las operaciones que sean objeto de anotación registral deben hallarse asentadas en los correspondientes libros registro en el momento en que se realice la liquidación y pago del IVA relativo a estas operaciones o, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo legal para realizar la requerida liquidación y pago en periodo voluntario.

Por su parte, el artículo 69 bis del RIVA viene a indicar que el suministro de la información de la facturas se realizará en el plazo de cuatro días naturales, para cuyo cómputo, recordemos, se excluyen los sábados, los domingos y los festivos nacionales, pero no los festivos autonómicos y locales que sí que entran dentro del mencionado plazo.

Por alusión de la LGT, el desarrollo reglamentario se encuentra en el artículo 16.3 del RGRST, entendiendopor retraso el suministro de los registros con posterioridad a la finalización del correspondiente plazo previsto en la normativa reguladora de la obligación. Por tanto, el retraso se producirá y con ello la infracción grave, cuando se supere el plazo de 4 días naturales.

De conformidad con el apartado 3 del artículo 200 de la LGT, la sanción que le corresponderá a este tipo delictivo es la de una multa pecuniaria proporcional del 0,5% del importe de la factura objeto del registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros.

Ahora bien, en los retrasos relativos a los libros registros de facturas expedidas y facturas recibidas, conforme a la letra b) del apartado 3 del artículo 16 del RGRST, dicho porcentaje del 0,5% se aplica sobre el importe total que corresponda a cada registro de facturación, incluyendo las cuotas, recargos repercutidos y soportados así como las compensaciones percibidas o satisfechas del IVA que, en su caso, deriven de la operación.

En el supuesto de los registros de facturación que se correspondan con operaciones a las que les sea de aplicación el RECC del IVA, se considera como importe total:

- Si se trata del registro correspondiente a la factura de la operación, el relativo a la misma, con independencia de que, junto a ella, se remita la información del cobro o pago que corresponda.
- Si se trata únicamente del registro relativo al cobro o pago correspondiente, el que se refiera a la magnitud monetaria a informar de acuerdo con el artículo 61 decies del RIVA.

En estos casos, para la aplicación del mínimo y máximo trimestral se tendrá en cuenta el conjunto de infracciones cometidas en cada trimestre natural.

Y, para finalizar, si el retraso se produce con respecto a los libros registro de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias, les corresponderá una multa pecuniaria fija de 150 euros por registro.

4. Otras sanciones aplicables

Con carácter adicional a las anteriores, hay que tener en cuenta la posibilidad de que los incumplimientos relacionados con el SII vengan dado por otros incumplimientos.

A este respecto, el artículo 201 de la LGT dispone que constituye infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones de facturación o documentación, entre otras, la de expedi-

ción, remisión, rectificación y conservación de facturas o demás justificantes.

La misma norma indica que la infracción será considerada como grave en los siguientes supuestos:

- a) Cuando se incumplan los requisitos exigidos por la normativa reguladora de la obligación de facturación, salvo lo dispuesto en la letra siguiente de este apartado y en el apartado 3 de este mismo artículo. Entre otros, se considerarán incluidos en esta letra los incumplimientos relativos a la expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas o documentos sustitutivos. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 1% del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción.
- b) Cuando el incumplimiento consista en la falta de expedición o en la falta de conservación de facturas, justificantes o documentos sustitutivos. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 2% del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción. Cuando no sea posible conocer el importe de las operaciones a que se refiere la infracción, la sanción será de 300 euros por cada operación respecto de la que no se haya emitido o conservado la correspondiente factura o documento.

Esta misma infracción será muy grave cuando el incumplimiento consista en la expedición de facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados. En este caso, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 75% del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción.

Y, finalmente, las anteriores sanciones se graduarán incrementando la cuantía resultante en un 100% si se produce el incumplimiento sustancial de las obligaciones anteriores, lo que ocurre cuando afecta a más del 50% de las facturas expedidas.

BIBLIOGRAFÍA

- CALVO VÉRGEZ, J.: «El nuevo sistema SII y su incidencia en el ámbito de la gestión del IVA». *Quincena Fiscal*. Núm. 7. 2018.
- DELGADO GARCÍA, A. M^a.: «La regulación del Suministro Inmediato de Información». *Quincena Fiscal*. Núm. 20. 2017.
- FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F. J.: *La facturación y el SII en la empresa*. Ediciones CEF. 2021.
- IBÁÑEZ GARCÍA, I.: «El suministro inmediato de información en el IVA, a la luz de la normativa de la Unión Europea y de los principios de buena regulación». *Quincena Fiscal*. Núms. 15-16. 2017.
- LONGÁS LAFUENTE, A.: «Suministro inmediato de información en la gestión de los libros del IVA (I). *Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos*. Núm. 408. 2017.
- «Suministro inmediato de información en la gestión de los libros del IVA (y II). *Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos*. Núm. 409. 2017.
- PELÁEZ MARTOS, J. M^a y CHICO ARAGÓN, L.: *Obligaciones de facturación, libros registro y Suministro Inmediato de Información (SII)*. CISS. 2020.
- ROMERO FLOR, L. M^a.: «El nuevo procedimiento de Suministro Inmediato de Información (SII)». *Quincena Fiscal*. Núm. 18. 2017.

- «El Suministro Inmediato de Información en el IVA», *Tendencias y desafíos fiscales de la economía digital*. Aranzadi. 2017.
 - «The electronic management system of the vat to avoid tax fraud». *Revista de Fiscalidad Internacional y Negocios Transnacionales*. Núm. 10. 2019.
- SÁNCHEZ GALLARDO, F. J.: *Suministro Inmediato de Información del IVA*. Lefebvre-El Derecho. 2017.
- SOLER BELDA, R. R.: «Lucha contra el fraude de IVA en la UE y el SII (Sistema de Información Inmediata) como solución». *Quincena Fiscal*. Núms. 1-2. 2018.